



Дело № 1-11/2022

Номер дела: **1-11/2022**

УИН: **25RS0028-01-2022-000033-24**

Дата начала: **24.01.2022**

Дата рассмотрения: **06.10.2022**

Суд: **Тернейский районный суд Приморского края**

Судья: **Бенерович Ольга Валериевна**

Статьи УК: **161**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Вихрова Е.И		
Представитель потерпевшего	Пантюхина Ирина Михайловна		
Представитель потерпевшего	Остюков Алексей Валерьевич		
ПРОКУРОР	Когтев И.К.		
	Шаранович Кирилл Владимирович	Статьи УК: 111, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			24.01.2022
Передача материалов дела судье			24.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		25.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	31.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	21.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	02.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	15.03.2022
Судебное заседание			15.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	21.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	23.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	04.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	06.04.2022
Судебное заседание			27.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	16.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	24.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	06.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	08.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	24.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	14.09.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		30.09.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		06.10.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		06.10.2022

Акты

25RS0028-01-2022-000033-24

Дело 1-11/2022г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 октября 2022г. п. Терней Тернейского района Приморского края

Тернейский районный суд Приморского края РФ в составе: председательствующего судьи Бенерович О.В.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Тернейского района Когтева И.К.,

защитника – адвоката Тернейской конторы адвокатов Вихровой Е.И.. предоставившей удостоверение № 1537 и ордер № 6 от 31.01.2022г.,

подсудимого Шарановича К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Шаранович К. В., <данные изъяты>, ранее судимого:

12.07.2017 года Первореченским районным судом города Владивостока Приморского края по ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.2 ст.161, п.п. «а,в,г» ч.2 ст.161 УК РФ, на основании ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком в 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года;

04.12.2017г. постановлением Тернейского районного суда испытательный срок по приговору от 12.07.2017г. продлен на 1 месяц;

16.01.2020г. постановлением Первореченского районного суда г.Владивостока испытательный срок по приговору от 12.07.2017г. продлен на 1 месяц;

копию обвинительного заключения получившего 24.01.2022г., содержащегося под стражей с 14 февраля 2021 года (задержан 12.02.2021), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Шаранович К.В. 30.10.2020 года умышленно причинил Пантюхину Е.В. тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и повлекший за собой психическое расстройство последнего, а также 31.01.2021 года совершил разбой, то есть нападение в целях хищения имущества ИП Момот Д.Н. из магазина «Золотая мозаика», с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, подсудимый Шаранович К.В., не позднее 10 часов 15 минут 30 октября 2020 года, находясь на территории, прилегающей к входу здания автостанции, расположенной по адресу: <адрес>, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к Пантюхину Е.В., в ходе конфликта с последним, умышленно, с целью причинения Пантюхину Е.В. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, нанёс Пантюхину Е.В. удар рукой зажатой в кулак в голову, в результате чего последний упал на бетонную отмостку ударившись головой.

В результате указанных преступных действий Шарановича К.В. потерпевшему Паннтюхину Е.В. были причинены следующие телесные повреждения:

закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга тяжелой степени – множественные контузионные очаги лобных долей; отек головного мозга; грубый тетрапарез; синдром минимального сознания, моторная афазия; ушиб и гематома теменной области, которое в своей совокупности является опасным для жизни повреждением, по своему характеру создает непосредственно угрозу для жизни, а так же угрожающее жизни состояние. Согласно данному медицинскому критерию закрытая черепно-мозговая травма квалифицируется как тяжкий вред, причиненный здоровью Пантюхина Е.В..

Закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга тяжелой степени образовалась от травматического воздействия твердого тупого предмета (предметов) с ограниченной или преобладающей контактирующей поверхностью по механизму удара.

А так же, согласно заключению комиссии экспертов № 1252 от 07.12.2021, травма головного мозга повлекла за собой наступление у Пантюхина Е.В. психического расстройства в форме деменции, без дополнительных симптомов (F02.00).

Он же, не позднее 18 часов 30 минут 31 января 2021 года, находясь на территории пгт. Пластун Тернейского муниципального округа Приморского края решил путем разбойного нападения похитить имущество, а именно ювелирные изделия и денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Д.Н. Момот из магазина «Золотая мозаика», расположенного по адресу: <адрес>

Реализуя свой преступный умысел на открытое хищение чужого имущества, Шаранович К.В. имея при себе заранее приготовленные молоток, пистолет и предмет по типу гранаты, в период с 18 часов 45 минут до 19 часов 00 минут 31 января 2021 года прибыл в помещение магазина «Золотая мозаика», расположенное по адресу: <адрес>, где действуя из корыстных побуждений, напал на продавца Сосновскую Е.А., нанеся последней удар по голове рукоятью пистолета, от чего последняя испытала физическую боль. А так же, угрожая применением насилия опасного для жизни или здоровья, демонстрируя Сосновской Е.А. пистолет и предмет по типу гранаты подавил волю Сосновской Е.А. к сопротивлению, после чего Шаранович К.В. из кассового аппарата в помещении магазина похитил, принадлежавшие Момот Д.Н., денежные средства в сумме 30 100 рублей, а так же используя молоток разбил витрины в помещении магазина и открыто похитил ювелирные изделия, принадлежащие Момот Д.Н., в количестве 354 наименования товара, а именно:

1. Браслет артикул 051030 из золота 585 пробы весом 8,82 грамма размером 19 стоимостью 28 319 рублей 66 копеек
2. Браслет артикул 051081 из золота 585 пробы весом 3,92 грамма размером 19 стоимостью 12 465 рублей 39 копеек
3. Браслет артикул 14-0691 из золота 585 пробы весом 8,7 грамма размером 18 стоимостью 44 217 рублей 90 копеек
4. Браслет артикул 630505023 из золота 585 пробы весом 2,11 грамма размером 19 стоимостью 6 429 рублей 23 копейки
5. Браслет артикул 660007023 из золота 585 пробы весом 5,33 грамма размером 19 стоимостью 16 487 рублей 73 копейки

6. Браслет артикул 680206023 из золота 585 пробы весом 2,16 грамма размером 19 стоимостью 6 574 рубля 90 копейки
7. Браслет артикул 680208023 из золота 585 пробы весом 4,12 грамма размером 19 стоимостью 12 319 рублей 44 копейки
8. Браслет артикул БР250СА6-А51 из золота 585 пробы весом 2,67 грамма размером 19 стоимостью 2 538 рублей 87 копеек
9. Браслет артикул Зл585К-202905019 из золота 585 пробы весом 1,61 грамма размером 19 стоимостью 2 766 рублей 76 копеек
10. Браслет артикул Зл585К-205404019 из золота 585 пробы весом 1,23 грамма размером 19 стоимостью 1 384 рубля 78 копеек
11. Браслет артикул Зл585К-206704019 из золота 585 пробы весом 1,21 грамма размером 19 стоимостью 2 098 рублей 06 копеек
12. Браслет артикул Зл585К-505405019 из золота 585 пробы весом 1,23 грамма размером 19 стоимостью 1 962 рубля 09 копеек
13. Браслет артикул Зл585К-507005018 из золота 585 пробы весом 1,15 грамма размером 18 стоимостью 2 087 рублей 40 копеек
14. Браслет артикул НБ 12-076ПГ 0.35 из золота 585 пробы весом 0,85 грамма размером 19 стоимостью 2 169 рублей 08 копеек
15. Браслет артикул НБ 12-076ПГ 0.40 из золота 585 пробы весом 0,9 грамма размером 19 стоимостью 2 731 рубль 03 копейки
16. Браслет артикул НБ 12-076ПГ 0.60 из золота 585 пробы весом 2,08 грамма размером 19 стоимостью 3 491 рубль 22 копейки
17. Браслет артикул НБ 12-076ПГ 1.00 из золота 585 пробы весом 5,53 грамма размером 18 стоимостью 14 115 рублей 53 копейки
18. Браслет артикул НБ 12-087ПГ 0.50 из золота 585 пробы весом 1,29 грамма размером 19 стоимостью 3 265 рублей 32 копейки
19. Браслет артикул НБ 12-200ПГ 0.50 из золота 585 пробы весом 1,71 грамма размером 19 стоимостью 4 329 рублей 58 копеек
20. Браслет артикул НБ 12-200ПГ 0.80 из золота 585 пробы весом 3,54 грамма размером 19 стоимостью 10 829 рублей 15 копеек
21. Браслет артикул НБ 12-316ПГ 0.60 из золота 585 пробы весом 2,31 грамма размером 19 стоимостью 7 114 рублей 08 копеек
22. Брошь артикул 740146 из золота 585 пробы весом 4,2 грамма стоимостью 7 595 рублей 60 копеек
23. Брошь артикул 740153 из золота 585 пробы весом 12,06 грамма стоимостью 21 810 рублей 23 копейки
24. Колье артикул 070328 из золота 585 пробы весом 2,23 грамма размером 40 стоимостью 7 036 рублей 52 копейки
25. Колье артикул 770094 из золота 585 пробы весом 4,39 грамма стоимостью 7 929 рублей 37 копеек
26. Колье артикул 770109 из золота 585 пробы весом 11,57 грамма размером 50 стоимостью 20 924 рубля 08 копеек
27. Колье артикул 770110 из золота 585 пробы весом 11,45 грамма размером 45 стоимостью 20 707 рублей 06 копеек
28. Колье артикул 81070033 из золота 585 пробы весом 1,61 грамма размером 45 стоимостью 5 397 рублей 46 копеек
29. Колье артикул НХ 12-319 0.20 из золота 585 пробы весом 3,59 грамма размером 55 стоимостью 7 686 рублей 16 копеек
30. Колье артикул П1020690-501 из золота 585 пробы весом 0,83 грамма размером 42 стоимостью 2 420 рублей 39 копеек
31. Кольцо артикул 01-1-535-04-1 из золота 585 пробы весом 3,22 грамма размером 18,5 стоимостью 5085 рублей 83 копейки
32. Кольцо артикул 016670 из золота 585 пробы весом 1,55 грамма размером 19 стоимостью 3 699 рублей 76 копеек
33. Кольцо артикул 017718 из золота 585 пробы весом 3,63 грамма размером 18,5 стоимостью 8 203 рубля 00 копеек
34. Кольцо артикул 018143 из золота 585 пробы весом 1,64 грамма размером 17,5 стоимостью 3 897 рублей 70 копеек
35. Кольцо артикул 018267 из золота 585 пробы весом 2,26 грамма размером 20 стоимость 7 227 рублей 39 копеек
36. Кольцо артикул 018321 из золота 585 пробы весом 2,15 грамма размером 19 стоимостью 4 137 рублей 38 копеек
37. Кольцо артикул 018339 из золота 585 пробы весом 2,29 грамма размером 18,5 стоимостью 4 961 рубль 24 копейки
38. Кольцо артикул 018352 из золота 585 пробы весом 3,8 грамма размером 19,5 стоимостью 12 029 рублей 63 копейки
39. Кольцо артикул 018355 из золота 585 пробы весом 2,13 грамма размером 19,5 стоимостью 4 614 рублей 61 копейка
40. Кольцо артикул 018358 из золота 585 пробы весом 2,19 грамма размером 19 стоимостью 4 744 рубля 59 копеек
41. Кольцо артикул 018366 из золота 585 рублей весом 1,94 грамма размером 19 стоимостью 4 303 рубля 52 копейки
42. Кольцо артикул 018377 из золота 585 пробы весом 3,51 грамма размером 20,5 стоимостью 9 077 рублей 88 копейки
43. Кольцо артикул 018380 из золота 585 пробы весом 3,03 грамма размером 20 стоимостью 7 352 рубля 49 копеек
44. Кольцо артикул 018384 из золота 585 пробы весом 4,47 грамма размером 20 стоимостью 9 688 рублей 47 копеек
45. Кольцо артикул 018384 из золота 585 пробы весом 4,79 грамма размером 19 стоимостью 11 384 рубля 10 копеек
46. Кольцо артикул 018419 из золота 585 пробы весом 2,36 грамма размером 19,5 стоимостью 7 644 рубля 41 копейка
47. Кольцо артикул 018438 из золота 585 пробы весом 2,52 грамма размером 21 стоимостью 5 989 рублей 13 копеек
48. Кольцо артикул 018452 из золота 585 пробы весом 2,11 грамма размером 18,5 стоимостью 4 533 рубля 26 копеек
49. Кольцо артикул 018503 из золота 585 пробы весом 2,21 грамма размером 18,5 стоимостью 5 488 рублей 98 копеек
50. Кольцо артикул 018549 из золота 585 пробы весом 1,41 грамма размером 19 стоимостью 3 142 рубля 32 копейки
51. Кольцо артикул 018614 из золота 585 пробы весом 2,5 грамма размером 19,5 стоимостью 6 312 рублей 26 копеек

52. Кольцо артикул 11-01342-1000 из золота 585 пробы весом 2,41 грамма размером 17 стоимостью 17561 рубль 50 копеек
53. Кольцо артикул 11-0769 из золота 585 пробы весом 2,88 грамма размером 17,5 стоимостью 16 953 рубля 80 копеек
54. Кольцо артикул 11-11211-1089 из золота 585 пробы весом 1,54 грамма размером 17 стоимостью 13822 рубля 60 копеек
55. Кольцо артикул 11-2771-9200 из золота 585 пробы весом 2,48 грамма размером 17 стоимостью 14893 рубля 80 копеек
56. Кольцо артикул 110029 из золота 585 пробы весом 2,48 грамма размером 16 стоимостью 3907 рублей 61 копейка
57. Кольцо артикул 110029 из золота 585 пробы весом 3,46 грамма размером 23 стоимостью 6 176 рублей 06 копеек
58. Кольцо артикул 110030 из золота 585 пробы весом 2,08 грамма размером 18 стоимостью 3 785 рублей 79 копеек
59. Кольцо артикул 110030 из золота 585 пробы весом 2,7 грамма размером 22,5 стоимостью 4 819 рублей 46 копеек
60. Кольцо артикул 110031 из золота 585 пробы весом 1,82 грамма размером 21,5 стоимостью 3 312 рублей 56 копеек
61. Кольцо артикул 110116 из золота 585 пробы весом 2,76 грамма размером 20 стоимостью 5080 рублей 30 копеек
62. Кольцо артикул 110116 из золота 585 пробы весом 3,36 грамма размером 21,5 стоимостью 6 184 рубля 72 копейки
63. Кольцо артикул 110148 из золота 585 пробы весом 3,26 грамма размером 18,5 стоимостью 6 202 рубля 11 копеек
64. Кольцо артикул 110148 из золота 585 пробы весом 3,36 грамма размером 20 стоимостью 6 392 рубля 36 копеек
65. Кольцо артикул 110148 из золота 585 пробы весом 3,66 грамма размером 21,5 стоимостью 6 963 рубля 11 копеек
66. Кольцо артикул 110212 из золота 585 пробы весом 2,94 грамма размером 21,5 стоимостью 5 593 рубля 31 копейка
67. Кольцо артикул 110213 из золота 585 пробы весом 2,34 грамма размером 17,5 стоимостью 4451 рубль 82 копейки
68. Кольцо артикул 110213 из золота 585 пробы весом 2,44 грамма размером 18,5 стоимостью 4 642 рубля 07 копеек
69. Кольцо артикул 111054-01 из золота 585 пробы весом 3,5 грамма размером 20,5 стоимостью 6 586 рублей 61 копейка
70. Кольцо артикул 111054-01 из золота 585 пробы весом 2,96 грамма размером 17,5 стоимостью 5 570 рублей 39 копеек
71. Кольцо артикул 111054-01 из золота 585 пробы весом 2,8 грамма размером 16,5 стоимостью 5 269 рублей 28 копеек
72. Кольцо артикул 11406-102 из золота 585 пробы весом 1,52 грамма размером 18 стоимостью 10 513 рублей 73 копейки
73. Кольцо артикул 11802018 из золота 585 пробы весом 3,9 грамма размером 18,5 стоимостью 11 314 рублей 57 копеек
74. Кольцо артикул 11803233 из золота 585 пробы весом 2,82 грамма размером 18 стоимостью 7 411 рублей 58 копеек
75. Кольцо артикул 11803644 из золота 585 пробы весом 1,14 грамма размером 17,5 стоимостью 3 286 рублей 91 копейка
76. Кольцо артикул 11803690 из золота 585 пробы весом 1,14 грамма размером 17,5 стоимостью 3 639 рублей 01 копейка
77. Кольцо артикул 11803843 из золота 585 пробы 1,06 грамма размером 19 стоимостью 3 548 рублей 81 копейка
78. Кольцо артикул 12378-229 из золота 585 пробы весом 1,74 грамма размером 17 стоимостью 6344 рубля 80 копеек
79. Кольцо артикул 12445-100 из золота 585 пробы весом 1,75 грамма размером 16,5 стоимостью 9 925 рублей 65 копеек
80. Кольцо артикул 13061-200 из золота 585 пробы весом 2,21 грамма размером 18 стоимостью 14 922 рубля 18 копеек
81. Кольцо артикул 13556-100 из золота 585 пробы весом 1,5 грамма размером 18 стоимостью 11305 рублей 28 копеек
82. Кольцо артикул 13852-100 из золота 585 пробы весом 1,79 грамма размером 18,5 стоимостью 13 489 рублей 91 копейка
83. Кольцо артикул № из золота 585 пробы весом 2,64 грамма размером 19,5 стоимостью 4 998 рублей 50 копеек
84. Кольцо артикул № из золота 585 пробы весом 2,63 грамма размером 19 стоимостью 4 938 рублей 93 копейки
85. Кольцо артикул № из золота 585 пробы весом 2,69 грамма размером 18,5 стоимостью 4 829 рублей 78 копеек
86. Кольцо артикул № из золота 585 пробы весом 2,9 грамма размером 18,5 стоимостью 5 102 рубля 65 копеек
87. Кольцо артикул № из золота 585 пробы весом 2,15 грамма размером 18,5 стоимостью 5 545 рублей 28 копеек
88. Кольцо артикул № из золота 585 пробы весом 2,33 грамма размером 18,5 стоимостью 3 804 рубля 94 копейки
89. Кольцо артикул 20-02-000S-26230 из золота 585 пробы весом 2,74 грамма размером 19 стоимостью 5 287 рублей 08 копеек
90. Кольцо артикул 51-111-00326-1 из золота 585 пробы весом 2,18 грамма размером 18,5 стоимостью 4 109 рублей 43 копейки
91. Кольцо артикул 710306 из золота 585 пробы весом 3,69 грамма размером 18 стоимостью 4 638 рублей 43 копейки
92. Кольцо артикул 81010442 из золота 585 пробы весом 2,5 грамма размером 18,5 стоимостью 5 776 рублей 70 копеек
93. Кольцо артикул 81010451 из золота 585 пробы весом 1,77 грамма размером 17,5 стоимостью 3 634 рубля 02 копейки
94. Кольцо артикул 81010452 из золота 585 пробы весом 1,78 грамма размером 17,5 стоимостью 3 654 рубля 54 копейки
95. Кольцо артикул 81010453 из золота 585 пробы весом 1,88 грамма размером 19 стоимостью 3 898 рублей 58 копеек
96. Кольцо артикул 81010454 из золота 585 пробы весом 1,84 грамма размером 19 стоимостью 3 777 рублей 72 копейки
97. Кольцо артикул 81010456 из золота 585 пробы весом 1,93 грамма размером 19 стоимостью 3 962 рубля 51 копейка

98. Кольцо артикул 81010468 из золота 585 пробы весом 1,94 грамма размером 18,5 стоимостью 4 287 рублей 92 копейки
99. Кольцо артикул 81010481 из золота 585 пробы весом 1,87 грамма размером 17,5 стоимостью 4 547 рублей 45 копеек
100. Кольцо артикул К13014151 из золота 585 пробы весом 1,82 грамма размером 19,5 стоимостью 5 875 рублей 25 копеек
101. Кольцо артикул К13211946-501 из золота 585 пробы весом 1,66 грамма размером 18 стоимостью 4 746 рублей 72 копейки
102. Кольцо артикул К13213537 из золота 585 пробы весом 1,42 грамма размером 19 стоимостью 4 481 рубль 61 копейка
103. Кольцо артикул К13213558 из золота 585 пробы весом 2,14 грамма размером 17,5 стоимостью 5 219 рублей 11 копеек
104. Кольцо артикул К13213741 из золота 585 пробы весом 2,01 грамма размером 18,5 стоимостью 5 991 рубль 70 копеек
105. Кольцо артикул К13213780 из золота 585 пробы весом 1,61 грамма размером 18,5 стоимостью 3 984 рубля 57 копеек
106. Кольцо артикул К13213935 из золота 585 пробы весом 1,08 грамма размером 19,5 стоимостью 3 408 рублей 55 копеек
107. Кольцо артикул К1326098-501 из золота 585 пробы весом 2,93 грамма размером 18,5 стоимостью 8 589 рублей 52 копейки
108. Кольцо артикул К13410614-5 из золота 585 пробы весом 1,65 грамма размером 20 стоимостью 4 862 рубля 60 копеек
109. Кольцо артикул К13413465-2 из золота 585 пробы весом 3,01 грамма размером 18,5 стоимостью 9 335 рублей 53 копейки
110. Кольцо артикул Т147018635 из золота 585 пробы весом 1,99 грамма размером 19 стоимостью 3 375 рублей 00 копеек
111. Подвеска артикул 11-0304 из золота 585 пробы весом 5,06 грамма стоимостью 16 150 рублей 40 копеек
112. Подвеска артикул 11-0377 из золота 585 пробы весом 4,52 грамма стоимостью 14 749 рублей 60 копеек
113. Подвеска артикул 731359 из золота 585 пробы весом 0,95 грамма стоимостью 1 661 рубль 55 копеек
114. Серьги артикул 026934 из золота 585 пробы весом 1,37 грамма стоимостью 2 752 рубля 74 копейки
115. Серьги артикул 026935 из золота 585 пробы весом 1,77 грамма стоимостью 3 926 рублей 40 копеек
116. Серьги артикул 028121 из золота 585 пробы весом 3,29 грамма стоимостью 8 193 рубля 46 копеек
117. Серьги артикул 028228 из золота 585 пробы весом 2,59 грамма стоимостью 6 423 рубля 49 копеек
118. Серьги артикул 028254 из золота 585 пробы весом 1,62 грамма стоимостью 3 238 рублей 37 копеек
119. Серьги артикул 028271 из золота 585 пробы весом 2,8 грамма стоимостью 5 482 рубля 15 копеек
120. Серьги артикул 028457 из золота 585 пробы весом 4,74 грамма стоимостью 11 755 рублей 74 копейки
121. Серьги артикул 028463 из золота 585 пробы весом 2,6 грамма стоимостью 5 144 рубля 13 копеек
122. Серьги артикул 028500 из золота 585 пробы весом 2,93 грамма стоимостью 6 993 рубля 73 копейки
123. Серьги артикул 028554 из золота 585 пробы весом 4,06 грамма стоимостью 8 581 рубль 99 копеек
124. Серьги артикул 028561 из золота 585 пробы весом 1,36 грамма стоимостью 3 260 рублей 25 копеек
125. Серьги артикул 028571 из золота 585 пробы весом 3,59 грамма стоимостью 7 588 рублей 50 копеек
126. Серьги артикул 028578 из золота 585 пробы весом 1,19 грамма стоимостью 2 676 рублей 55 копеек
127. Серьги артикул 028589 из золота 585 пробы весом 1,44 грамма стоимостью 2 837 рублей 83 копейки
128. Серьги артикул 028594 из золота 585 пробы весом 3,33 грамма стоимостью 7 038 рублей 93 копейки
129. Серьги артикул 028600 из золота 585 пробы весом 3,25 грамма стоимостью 7 724 рублей 08 копеек
130. Серьги артикул 028608 из золота 585 пробы весом 2,76 грамма стоимостью 6 313 рублей 75 копеек
131. Серьги артикул 028612 из золота 585 пробы весом 2,97 грамма стоимостью 6 794 рублей 15 копеек
132. Серьги артикул 028613 из золота 585 пробы весом 3,79 грамма стоимостью 8 787 рублей 08 копеек
133. Серьги артикул 028637 из золота 585 пробы весом 4,76 грамма стоимостью 11 483 рублей 45 копеек
134. Серьги артикул 028640 из золота 585 пробы весом 5,01 грамма стоимостью 11 472 рубля 96 копеек
135. Серьги артикул 028641 из золота 585 пробы весом 4,96 грамма стоимостью 11 965 рублей 95 копеек
136. Серьги артикул 028665 из золота 585 пробы весом 1,7 грамма стоимостью 3 575 рублей 93 копейки
137. Серьги артикул 028674 из золота 585 пробы весом 1,26 грамма стоимостью 2 694 рубля 09 копеек
138. Серьги артикул 028682 из золота 585 пробы весом 3,3 грамма стоимостью 7 281 рубль 42 копейки
139. Серьги артикул 028896 из золота 585 пробы весом 2,93 грамма стоимостью 7 266 рублей 73 копейки
140. Серьги артикул 029050 из золота 585 пробы весом 3,57 грамма стоимостью 7 919 рублей 34 копейки
141. Серьги артикул 029064 из золота 585 пробы весом 2,59 грамма стоимостью 6 423 рубля 49 копеек
142. Серьги артикул 029299 из золота 585 пробы весом 1,98 грамма стоимостью 6 911 рублей 17 копеек
143. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,3 грамма стоимостью 6 586 рублей 28 копеек

144. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,77 грамма стоимостью 7 612 рублей 69 копеек
145. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,66 грамма стоимостью 7 310 рублей 38 копеек
146. Серьги артикул 10-00-000S-25994 из золота 585 пробы весом 2,83 грамма стоимостью 7 558 рублей 18 копеек
147. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,55 грамма стоимостью 7 102 рубля 49 копеек
148. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,31 грамма стоимостью 10 016 рублей 27 копеек
149. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,88 грамма стоимостью 7 543 рубля 41 копейка
150. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,79 грамма стоимостью 10 454 рубля 95 копеек
151. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,4 грамма стоимостью 8 905 рублей 40 копеек
152. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,89 грамма стоимостью 7 510 рублей 06 копеек
153. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,03 грамма стоимостью 8 296 рублей 03 копейки
154. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,01 грамма стоимостью 6 058 рублей 44 копейки
155. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,34 грамма стоимостью 6 080 рублей 81 копейка
156. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,53 грамма стоимостью 6 574 рубля 55 копеек
157. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,02 грамма стоимостью 4 895 рублей 38 копеек
158. Серьги артикул 10-02-000S-25971 из золота 585 пробы весом 3,46 грамма стоимостью 9 062 рубля 56 копеек
159. Серьги артикул 10-02-000S-26230 из золота 585 пробы весом 2,84 грамма стоимостью 7 366 рублей 42 копейки
160. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 1,47 грамма стоимостью 2 413 рублей 14 копеек
161. Серьги артикул 12-01342-1000 из золота 585 пробы весом 4 грамма стоимостью 27 501 рубль 00 копеек
162. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 0,91 грамма стоимостью 2 414 рублей 25 копеек
163. Серьги артикул 12-11211-1089 из золота 585 пробы весом 3,37 грамма стоимостью 22 948 рублей 40 копеек
164. Серьги артикул 12-2771-9200 из золота 585 пробы весом 4,09 грамма стоимостью 26 368 рублей 00 копеек
165. Серьги артикул 1200299 из золота 585 пробы весом 2,64 грамма стоимостью 6 902 рубля 40 копеек
166. Серьги артикул 1200657 из золота 585 пробы весом 3,1 грамма стоимостью 8 100 рублей 77 копеек
167. Серьги артикул 1200704 из золота 585 пробы весом 4,01 грамма стоимостью 10 281 рубль 46 копеек
168. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,65 грамма стоимостью 4 618 рублей 43 копейки
169. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 4,15 грамма стоимостью 7 794 рубля 08 копеек
170. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,29 грамма стоимостью 6 213 рублей 14 копеек
171. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,21 грамма стоимостью 5 607 рублей 95 копеек
172. Серьги артикул 140058 из золота 585 пробы весом 0,91 грамма стоимостью 2 163 рубля 18 копеек
173. Серьги артикул 140112 из золота 585 пробы весом 1,18 грамма стоимостью 2 383 рубля 12 копеек
174. Серьги артикул 140213 из золота 585 пробы весом 4,91 грамма стоимостью 10 541 рубль 00 копеек
175. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 2,3 грамма стоимостью 5 979 рублей 55 копеек
176. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 1,82 грамма стоимостью 4 837 рублей 88 копеек
177. Серьги артикул 2-0088-1000 из золота 585 пробы весом 3,89 грамма стоимостью 18 035 рублей 30 копеек
178. Серьги артикул 2-1085-1000 из золота 585 пробы весом 2,35 грамма стоимостью 9 918 рублей 90 копеек
179. Серьги артикул 2-3673 из золота 585 пробы весом 2,76 грамма стоимостью 9 469 рублей 72 копейки
180. Серьги артикул 2-3800 из золота 585 пробы весом 2,51 грамма стоимостью 8 611 рублей 95 копеек
181. Серьги артикул 20303К из золота 585 пробы весом 2,39 грамма стоимостью 7 481 рубль 74 копейки
182. Серьги артикул 21802811 из золота 585 пробы весом 3,12 грамма стоимостью 8 865 рублей 53 копейки
183. Серьги артикул 21803441 из золота 585 пробы весом 3,88 грамма стоимостью 11 256 рублей 55 копеек
184. Серьги артикул 21803697 из золота 585 пробы весом 1,66 грамма стоимостью 4 786 рублей 19 копеек
185. Серьги артикул 21803879 из золота 585 пробы весом 2,58 грамма стоимостью 8 691 рубль 30 копеек
186. Серьги артикул 21803881 из золота 585 пробы весом 2,75 грамма стоимостью 9 263 рубля 98 копеек
187. Серьги артикул 21803900 из золота 585 пробы весом 2,52 грамма стоимостью 8 044 рубля 12 копеек
188. Серьги артикул 21803929 из золота 585 пробы весом 2,8 грамма стоимостью 9 374 рубля 25 копеек
189. Серьги артикул 222596 из золота 585 пробы весом 2,42 грамма стоимостью 6 254 рубля 48 копеек

190. Серьги артикул 223176 из золота 585 пробы весом 2,27 грамма стоимостью 5 823 рубля 91 копейка
191. Серьги артикул 22378-229 из золота 585 пробы весом 2,41 грамма стоимостью 10 286 рублей 51 копейка
192. Серьги артикул 23061-200 из золота 585 пробы весом 3,01 грамма стоимостью 24 026 рублей 96 копеек
193. Серьги артикул 23556-100 из золота 585 пробы весом 2,61 грамма стоимостью 20 530 рублей 48 копеек
194. Серьги артикул 23852-100 из золота 585 пробы весом 2,17 грамма стоимостью 17 495 рублей 07 копеек
195. Серьги артикул 2594-100 из золота 585 пробы весом 3,34 грамма стоимостью 14 027 рублей 78 копеек
196. Серьги артикул 5-3553-106-2К-Сап из золота 585 пробы весом 2,69 грамма стоимостью 30 803 рубля 18 копеек
197. Серьги артикул 81020442 из золота 585 пробы весом 3,63 грамма стоимостью 8 247 рублей 60 копеек
198. Серьги артикул 81020462 из золота 585 пробы весом 3,64 грамма стоимостью 8 626 рублей 78 копеек
199. Серьги артикул 81020471 из золота 585 пробы весом 3,47 грамма стоимостью 8 438 рублей 32 копейки
200. Серьги артикул 81020488 из золота 585 пробы весом 1,96 грамма стоимостью 4 766 рублей 30 копеек
201. Серьги артикул 81020492 из золота 585 пробы весом 2,89 грамма стоимостью 7 027 рублей 89 копеек
202. Серьги артикул б127929 из золота 585 пробы весом 2,43 грамма стоимостью 6 355 рублей 31 копейку
203. Серьги артикул б520102/20 из золота 585 пробы весом 1,71 г стоимостью 4 442 рубля 59 копеек
204. Серьги артикул С10012546 из золота 585 пробы весом 3,75 грамма стоимостью 7 732 рубля 65 копеек
205. Серьги артикул С10013220 из золота 585 пробы весом 3,01 грамма стоимостью 8 083 рубля 11 копеек
206. Серьги артикул С10013698 из золота 585 пробы весом 2,39 грамма стоимостью 7 041 рубль 79 копеек
207. Серьги артикул С10014049 из золота 585 пробы весом 2,65 грамма стоимостью 7 116 рублей 36 копеек
208. Серьги артикул С10014224 из золота 585 пробы весом 3,3 грамма стоимостью 8 861 рубль 88 копеек
209. Серьги артикул С10014385 из золота 585 пробы весом 4,23 грамма стоимостью 13 814 рублей 10 копеек
210. Серьги артикул С10213514-501 из золота 585 пробы весом 3,47 грамма стоимостью 10 547 рублей 95 копеек
211. Серьги артикул С10214496 из золота 585 пробы весом 2,9 грамма стоимостью 9 470 рублей 66 копеек
212. Серьги артикул С10413115-26 из золота 585 пробы весом 3,94 грамма стоимостью 15 215 рублей 97 копеек
213. Серьги артикул С12012979 из золота 585 пробы весом 2,93 грамма стоимостью 7 009 рублей 98 копеек
214. Серьги артикул С12210627-501 из золота 585 пробы весом 2,66 грамма стоимостью 7 797 рублей 99 копеек
215. Серьги артикул С13013872 из золота 585 пробы весом 2,31 грамма стоимостью 7 377 рублей 32 копейки
216. Серьги артикул С13014151 из золота 585 пробы весом 2,99 грамма стоимостью 9 764 рубля 59 копеек
217. Серьги артикул С13212135 из золота 585 пробы весом 2,9 грамма стоимостью 5 382 рубля 52 копейки
218. Серьги артикул С13212147-501 из золота 585 пробы весом 2,73 грамма стоимостью 8 298 рублей 53 копейки
219. Серьги артикул С13212294 из золота 585 пробы весом 2,93 грамма стоимостью 4 865 рублей 47 копеек
220. Серьги артикул С13212295 из золота 585 пробы весом 2,78 грамма стоимостью 5 231 рубль 37 копеек
221. Серьги артикул С13213558 из золота 585 пробы весом 3,29 грамма стоимостью 8 193 рубля 21 копейка
222. Серьги артикул С13213631 из золота 585 пробы весом 2,86 грамма стоимостью 7 107 рублей 64 копейки
223. Серьги артикул С13213707 из золота 585 пробы весом 2,93 грамма стоимостью 7 145 рублей 83 копейки
224. Серьги артикул С13213738 из золота 585 пробы весом 2,81 грамма стоимостью 6 925 рублей 52 копейки
225. Серьги артикул С13214064 из золота 585 пробы весом 2,16 грамма стоимостью 6 898 рублей 28 копеек
226. Серьги артикул С13214150 из золота 585 пробы весом 3,15 грамма стоимостью 10 059 рублей 98 копеек
227. Серьги артикул С13214219 из золота 585 пробы весом 3,65 грамма стоимостью 11 656 рублей 80 копеек
228. Серьги артикул С13214555 из золота 585 пробы весом 3,56 грамма стоимостью 11 626 рублей 05 копеек
229. Серьги артикул С1324625-501 из золота 585 пробы весом 2,22 грамма стоимостью 6 508 рублей 10 копеек
230. Серьги артикул С1326744-501 из золота 585 пробы весом 1,04 грамма стоимостью 3 027 рублей 42 копейки
231. Серьги артикул С1327030-501 из золота 585 пробы весом 2,23 грамма стоимостью 6 491 рубль 48 копеек
232. Серьги артикул С1327481-501 из золота 585 пробы весом 2,73 грамма стоимостью 7 946 рублей 97 копеек
233. Серьги артикул С1327657-501 из золота 585 пробы весом 2,87 грамма стоимостью 8 265 рублей 82 копейки
234. Серьги артикул С1328591-501 из золота 585 пробы весом 1,19 грамма стоимостью 3 488 рублей 57 копеек
235. Серьги артикул С1328821-501 из золота 585 пробы весом 1,41 грамма стоимостью 4 104 рубля 48 копеек

236. Серьги артикул С13410614-5 из золота 585 пробы весом 3,1 грамма стоимостью 9 135 рублей 80 копеек
237. Серьги артикул С13412470-3 из золота 585 пробы весом 3,63 грамма стоимостью 11 258 рублей 48 копеек
238. Серьги артикул С1341326-502 из золота 585 пробы весом 1,58 грамма стоимостью 4 656 рублей 31 копейка
239. Серьги артикул С13413465-2 из золота 585 пробы весом 4,4 грамма стоимостью 13 873 рубля 23 копейки
240. Цепь артикул 11045022750 из золота 585 пробы весом 5,89 грамма размером 50 стоимостью 7 344 рубля 27 копеек
241. Цепь артикул 12045382145 из золота 585 пробы весом 7,41 грамма размером 45 стоимостью 9 239 рублей 56 копеек
242. Цепь артикул № из золота 585 пробы весом 4,2 грамма размером 45 стоимостью 7 016 рублей 85 копеек
243. Цепь артикул № из золота 585 пробы весом 5,48 грамма размером 40 стоимостью 7 509 рублей 14 копеек
244. Цепь артикул 511104022 из золота 585 пробы весом 2,26 грамма размером 50 стоимостью 6 902 рубля 60 копеек
245. Цепь артикул 511106021 из золота 585 пробы весом 4,42 грамма размером 45 стоимостью 13 467 рублей 89 копеек
246. Цепь артикул 511106023 из золота 585 пробы весом 5,29 грамма размером 55 стоимостью 16 118 рублей 80 копеек
247. Цепь артикул 511107022 из золота 585 пробы весом 7,14 грамма размером 50 стоимостью 21 518 рублей 97 копеек
248. Цепь артикул 511110024 из золота 585 пробы весом 15,37 грамма размером 60 стоимостью 45 958 рублей 70 копеек
249. Цепь артикул 515505021 из золота 585 пробы весом 4,18 грамма размером 45 стоимостью 12 766 рублей 72 копейки
250. Цепь артикул 515505023 из золота 585 пробы весом 5,04 грамма размером 55 стоимостью 15 393 рубля 36 копеек
251. Цепь артикул 515506023 из золота 585 пробы весом 8 грамм размером 55 стоимостью 24 351 рубль 58 копеек
252. Цепь артикул 520706021 из золота 585 пробы весом 2,3 грамма размером 45 стоимостью 7 008 рублей 19 копеек
253. Цепь артикул 530505022 из золота 585 пробы весом 4,33 грамма размером 50 стоимостью 13 183 рубля 29 копеек
254. Цепь артикул 530506022 из золота 585 пробы весом 5,76 грамма размером 50 стоимостью 17 537 рублей 12 копеек
255. Цепь артикул 530506023 из золота 585 пробы весом 6,3 грамма размером 55 стоимостью 19 181 рубль 24 копейки
256. Цепь артикул 570005022 из золота 585 пробы весом 4,67 грамма размером 50 стоимостью 14 359 рублей 49 копеек
257. Цепь артикул 570006021 из золота 585 пробы весом 5,81 грамма размером 45 стоимостью 17 864 рубля 81 копейка
258. Цепь артикул 570006022 из золота 585 пробы весом 5,91 грамма размером 50 стоимостью 18 190 рублей 58 копеек
259. Цепь артикул 570307022 из золота 585 пробы весом 6,17 грамма размером 50 стоимостью 18 595 рублей 53 копейки
260. Цепь артикул 570505022 из золота 585 пробы весом 3,45 грамма размером 50 стоимостью 10 547 рублей 82 копейки
261. Цепь артикул 580205022 из золота 585 пробы весом 3,68 грамма размером 50 стоимостью 11 213 рублей 07 копеек
262. Цепь артикул 580206023 из золота 585 пробы весом 5,26 грамма размером 55 стоимостью 16 011 рублей 11 копеек
263. Цепь артикул 580208023 из золота 585 пробы весом 10,46 грамма размером 55 стоимостью 30 119 рублей 94 копейки
264. Цепь артикул Зл585К-105402555 из золота 585 пробы весом 2,46 грамма размером 55 стоимостью 4 254 рубля 02 копейки
265. Цепь артикул Зл585К-200305045 из золота 585 пробы весом 2,81 грамма размером 45 стоимостью 3 090 рублей 04 копейки
266. Цепь артикул Зл585К-201005050 из золота 585 пробы весом 2,01 грамма размером 50 стоимостью 3 533 рубля 46 копеек
267. Цепь артикул Зл585К-201007045 из золота 585 пробы весом 3,27 грамма размером 45 стоимостью 5 748 рублей 46 копеек
268. Цепь артикул Зл585К-201008045 из золота 585 пробы весом 3,95 грамма размером 45 стоимостью 7 033 рубля 49 копеек
269. Цепь артикул Зл585К-205404055 из золота 585 пробы весом 2,48 грамма размером 55 стоимостью 4 364 рубля 70 копеек
270. Цепь артикул Зл585К-207004545 из золота 585 пробы весом 2,65 грамма размером 45 стоимостью 2 457 рублей 55 копеек
271. Цепь артикул Зл585К-500708045 из золота 585 пробы весом 3,54 грамма размером 45 стоимостью 6 002 рубля 43 копейки
272. Цепь артикул Зл585К-500708055 из золота 585 пробы весом 3,83 грамма размером 55 стоимостью 4 335 рублей 96 копеек
273. Цепь артикул Зл585К-500708060 из золота 585 пробы весом 3,98 грамма размером 60 стоимостью 4 505 рублей 78 копеек
274. Цепь артикул Зл585К-505405045 из золота 585 пробы весом 2,63 грамма размером 45 стоимостью 2 609 рублей 66 копеек
275. Цепь артикул Зл585К-506306045 из золота 585 пробы весом 3,14 грамма размером 45 стоимостью 5 648 рублей 30 копеек
276. Цепь артикул Зл585К-506312055 из золота 585 пробы весом 17,84 грамма размером 55 стоимостью 31 922 рубля 42 копейки
277. Цепь артикул Зл585К-506705045 из золота 585 пробы весом 3,2 грамма размером 45 стоимостью 4 675 рублей 02 копейки
278. Цепь артикул Зл585КБ-201007045 из золота 585 пробы весом 3,37 грамма размером 45 стоимостью 6011 рублей 03 копейки
279. Цепь артикул НЦ 12-002 0.90 из золота 585 пробы весом 15,38 грамма размером 50 стоимостью 23 047 рублей 08 копеек
280. Цепь артикул НЦ 12-028 0.20 из золота 585 пробы весом 1,42 грамма размером 55 стоимостью 2 448 рублей 60 копеек
281. Цепь артикул НЦ 12-028 0.30 из золота 585 пробы весом 2,68 грамма размером 45 стоимостью 3 790 рублей 36 копеек

282. Цепь артикул НЦ 12-028 0.35 из золота 585 пробы весом 4,35 грамма размером 55 стоимостью 6 518 рублей 52 копейки
283. Цепь артикул НЦ 12-028ПГ 0.50 из золота 585 пробы весом 4,19 грамма размером 55 стоимостью 12 603 рубля 24 копейки
284. Цепь артикул НЦ 12-028ПГ 0.60 из золота 585 пробы весом 5,11 грамма размером 45 стоимостью 8 890 рублей 46 копеек
285. Цепь артикул НЦ 12-040 0.35 из золота 585 пробы весом 4,14 грамма размером 50 стоимостью 7 138 рублей 86 копеек
286. Цепь артикул НЦ 12-050 0.60 из золота 585 пробы весом 8,48 грамма размером 55 стоимостью 12 707 рублей 35 копеек
287. Цепь артикул НЦ 12-053 0.35 из золота 585 пробы весом 2,32 грамма размером 50 стоимостью 4 608 рублей 29 копеек
288. Цепь артикул НЦ 12-053 0.50 из золота 585 пробы весом 4,5 грамма размером 50 стоимостью 7 916 рублей 95 копеек
289. Цепь артикул НЦ 12-053 0.60 из золота 585 пробы весом 8,36 грамма размером 65 стоимостью 14 286 рублей 52 копейки
290. Цепь артикул НЦ 12-076 0.80 из золота 585 пробы весом 21,02 грамма размером 70 стоимостью 35 921 рубль 37 копеек
291. Цепь артикул НЦ 12-076ПГ 0.40 из золота 585 пробы весом 2,16 грамма размером 50 стоимостью 5 500 рублей 88 копеек
292. Цепь артикул НЦ 12-076ПГ 0.50 из золота 585 пробы 3,87 грамма размером 55 стоимостью 11 720 рублей 43 копейки
293. Цепь артикул НЦ 12-076ПГ 0.50 из золота 585 пробы весом 3,22 грамма размером 45 стоимостью 4 670 рублей 16 копеек
294. Цепь артикул НЦ 12-076ПГ 0.60 из золота 585 пробы весом 5,54 грамма размером 55 стоимостью 14 108 рублей 74 копейки
295. Цепь артикул НЦ 12-076ПГ 0.70 из золота 585 пробы весом 7,31 грамма размером 55 стоимостью 22 138 рублей 60 копеек
296. Цепь артикул НЦ 12-076ПГ 1.20 из золота 585 пробы весом 22,19 грамма размером 60 стоимостью 67 220 рублей 73 копейки
297. Цепь артикул НЦ 12-087 0.35 из золота 585 пробы весом 3,58 грамма размером 50 стоимостью 6 298 рублей 38 копеек
298. Цепь артикул НЦ 12-087 0.35 из золота 585 пробы весом 3,96 грамма размером 55 стоимостью 7 865 рублей 86 копеек
299. Цепь артикул НЦ 12-087ПГ 0.40 из золота 585 пробы весом 2,28 грамма размером 55 стоимостью 6 858 рублей 09 копеек
300. Цепь артикул НЦ 12-087ПГ 0.40 из золота 585 пробы весом 2,02 грамма размером 50 стоимостью 3 338 рублей 48 копеек
301. Цепь артикул НЦ 12-087ПГ 0.50 из золота 585 пробы весом 2,92 грамма размером 45 стоимостью 7 376 рублей 21 копейка
302. Цепь артикул НЦ 12-097 0.50 из золота 585 пробы весом 8,9 грамма размером 45 стоимостью 17 540 рублей 84 копейки
303. Цепь артикул НЦ 12-200 0.35 из золота 585 пробы весом 4,02 грамма размером 55 стоимостью 7 295 рублей 51 копейка
304. Цепь артикул НЦ 12-200 0.60 из золота 585 пробы весом 10,32 грамма размером 50 стоимостью 16 889 рублей 53 копейки
305. Цепь артикул НЦ 12-200ПГ 0.80 из золота 585 пробы весом 10,4 грамма размером 60 стоимостью 31 760 рублей 85 копеек
306. Цепь артикул НЦ 12-200ПГ 1.00 из золота 585 пробы весом 13,44 грамма размером 50 стоимостью 33 959 рублей 88 копеек
307. Цепь артикул НЦ 12-203ПГ 0.40 из золота 585 пробы весом 3,41 грамма размером 55 стоимостью 8 684 рубля 24 копейки
308. Цепь артикул НЦ 12-203ПГ 0.50 из золота 585 пробы весом 5,19 грамма размером 55 стоимостью 13 217 рублей 38 копеек
309. Цепь артикул НЦ 12-203ПГ 0.70 из золота 585 пробы весом 9,25 грамма размером 50 стоимостью 28 013 рублей 97 копеек
310. Цепь артикул НЦ 12-316Б 0.60 из золота 585 пробы весом 12,89 грамма размером 50 стоимостью 25 603 рубля 82 копейки
311. Цепь артикул НЦ 12-316ПГ 0.60 из золота 585 пробы весом 5 грамма размером 45 стоимостью 15 102 рубля 81 копейка
312. Цепь артикул НЦ 12-316ПГ 0.60 из золота 585 пробы весом 6,13 грамма размером 55 стоимостью 18 516 рублей 04 копейки
313. Цепь артикул НЦ 12-316ПГ 0.70 из золота 585 пробы весом 7,67 грамма размером 50 стоимостью 12 834 рубля 32 копейки
314. Цепь артикул НЦ 12-316ПГ 0.70 из золота 585 пробы весом 8,23 грамма размером 55 стоимостью 13 771 рубль 38 копеек
315. Цепь артикул НЦ 12-316ПГ 0.70 из золота 585 пробы весом 9,66 грамма размером 60 стоимостью 24 601 рубль 16 копеек
316. Кольцо артикул 017677 из золота 585 пробы весом 2,73 грамма размером 19,5 стоимостью 5 472 рубля 32 копейки
317. Кольцо артикул 017789 из золота 585 пробы весом 1,89 грамма размером 17,5 стоимостью 3 446 рублей 74 копейки
318. Кольцо артикул 110029 из золота 585 пробы весом 2,65 грамма размером 19 стоимостью 4 823 рубля 23 копейки
319. Кольцо артикул 110029 из золота 585 пробы весом 2,37 грамма размером 15,5 стоимостью 4 313 рублей 61 копейка
320. Кольцо артикул 110029 из золота 585 пробы весом 3,23 грамма размером 21,5 стоимостью 5 878 рублей 88 копеек
321. Кольцо артикул 110029 из золота 585 пробы весом 2,19 грамма размером 15 стоимостью 3 986 рублей 00 копеек
322. Кольцо артикул 110030 из золота 585 пробы весом 1,85 грамма размером 16 стоимостью 3 367 рублей 17 копеек
323. Кольцо артикул 110031 из золота 585 пробы весом 2,15 грамма размером 23,5 стоимостью 3 913 рублей 20 копеек
324. Кольцо артикул 110031 из золота 585 пробы весом 2,09 грамма размером 23 стоимостью 3 803 рубля 99 копеек
325. Кольцо артикул 110031 из золота 585 пробы весом 1,59 грамма размером 18 стоимостью 2 893 рубля 94 копейки
326. Кольцо артикул 110031 из золота 585 пробы весом 1,83 грамма размером 20 стоимостью 3 016 рублей 21 копейка
327. Кольцо артикул 110116 из золота 585 пробы весом 2,31 грамма размером 15,5 стоимостью 4 251 рубль 98 копеек

328. Кольцо артикул 110116 из золота 585 пробы весом 2,51 грамма размером 17 стоимостью 4 620 рублей 13 копеек

329. Кольцо артикул 110179 из золота 585 пробы весом 1,83 грамма размером 16 стоимостью 3 330 рублей 76 копеек

330. Кольцо артикул 110179 из золота 585 пробы весом 2,05 грамма размером 18,5 стоимостью 3 731 рубль 19 копеек

331. Кольцо артикул 110180 из золота 585 пробы весом 2,17 грамма размером 16,5 стоимостью 3 591 рубль 73 копейки

332. Кольцо артикул 110182 из золота 585 пробы весом 1,69 грамма размером 16 стоимостью 2 600 рублей 79 копеек

333. Кольцо артикул 110212 из золота 585 пробы весом 2,17 грамма размером 15,5 стоимостью 4 128 рублей 39 копеек

334. Кольцо артикул 110213 из золота 585 пробы весом 2,17 грамма размером 16 стоимостью 4 128 рублей 40 копеек

335. Кольцо артикул 110213 из золота 585 пробы весом 2,75 грамма размером 21,5 стоимостью 5 231 рубль 84 копейки

336. Кольцо артикул 111054-01 из золота 585 пробы весом 3,71 грамма размером 22 стоимостью 6 981 рубль 81 копейка

337. Кольцо артикул 51-111-00323-1 из золота 585 пробы весом 1,55 грамма размером 20,5 стоимостью 2 921 рубль 85 копеек

338. Кольцо артикул 51-111-00323-1 из золота 585 пробы весом 1,25 грамма размером 17 стоимостью 2 356 рублей 33 копейки

339. Кольцо артикул 51-111-00324-1 из золота 585 пробы весом 1,69 грамма размером 19 стоимостью 3 185 рублей 76 копеек

340. Кольцо артикул 51-111-00327-1 из золота 585 пробы весом 2,79 грамма размером 20 стоимостью 5 259 рублей 33 копейки

341. Кольцо артикул К1317640 из золота 585 пробы весом 0,61 грамма размером 17,5 стоимостью 3 298 рублей 45 копеек

342. Кольцо артикул К1519066 из золота 585 пробы весом 1,46 грамма размером 19,5 стоимостью 8 091 рубль 01 копейку

343. Серьги артикул 027536 из золота 585 пробы весом 4,25 грамма стоимостью 13 827 рублей 74 копейки

344. Серьги артикул 028114 из золота 585 пробы весом 2,51 грамма стоимостью 4 645 рублей 28 копеек

345. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,55 грамма стоимостью 5 832 рубля 12 копеек

346. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 3,91 грамма стоимостью 6 070 рублей 98 копеек

347. Серьги артикул № из золота 585 пробы весом 4,33 грамма стоимостью 7 799 рублей 47 копеек

348. Серьги артикул С1317640 из золота 585 пробы весом 1,86 грамма стоимостью 9 516 рублей 01 копейка

349. Серьги артикул С1519066 из золота 585 пробы весом 2,08 грамма стоимостью 11 296 рублей 36 копеек

350. Футляр артикул 20202- Б бордовый полукруглый серия «Классика» стоимостью 32 рубля 34 копейки

351. Футляр артикул 20503-Т3 темно-зеленый прямоугольный серия «Классика» стоимостью 43 рубля 26 копеек

352. Футляр артикул 20507-ТС темно-синий прямоугольный серия «Классика», стоимостью 78 рублей 28 копеек

353. Футляр артикул 21407-ТС темно-синий квадратный серия «Классика» стоимостью 48 рублей 64 копейки

354. Колье «ДНК» стоимостью 27 рублей 83 копейки

Общая стоимость похищенных Шарановичем К.В. ювелирных изделий составила 3 111 466 рублей 87 копеек.

Похищенное имущество Шаранович К.В. упаковал в рюкзак, после чего скрылся с места преступления. Похищенным имуществом Шаранович К.В. распорядился по своему усмотрению.

Преступными действиями Шарановича К.В. был причинен моральный и физический вред Сосновской Е.А., а так же имущественный вред Момот Д.Н. на общую сумму 3 141 566 рублей 87 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Шаранович К.В. в судебном заседании указал о частичном признании вины по предъявленному обвинению, отрицал наличие у него умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему Пантюхину Е.В., и о признании вины в совершении разбойного нападения в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применяя насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ. В этой связи, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в суде были оглашены показания Шаранович К.В., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым (том 6 л.д. 119-121, том 5 л.д.172-175) в конце октября 2020 года он находился в п. Пластун Тернейского района Приморского края. 30 октября 2020 года, ему необходимо было передать банковскую карту из п. Пластун в г. Владивосток, с этой целью в утреннее время пришел на автостанцию. Примерно в 09 часов 30 минут 30.10.2020 он находился на автостанции п.Пластун, возле центрального входа, где увидел Пантюхин Е. В.. Пантюхин ему знаком как житель п. Пластун, никаких отношений между ними нет. При встречи с Пантюхиным у них завязался разговор, ссора, так как Пантюхин вел себя странно, что-то ему сказал, что именно не помнит. В ходе конфликта Пантюхин стал приближаться к нему, Пантюхин был настроен агрессивно, он отступал от того назад, говорил, чтобы Пантюхин успокоился. При этом Пантюхин стал замахиваться на него рукой, чтобы ударить, какой именно, рукой замахнулся Пантюхин, он не помнит. Отойдя от Пантюхина, увернувшись от его удара, он в ответ ударил Пантюхина рукой в область лица. От его удара, Пантюхин потерял равновесие и упал на спину. В результате падения Пантюхин ударился затылком о бетонную площадку, рядом с входом в автостанцию. После падения Пантюхин не вставал, потерял сознание. Находящимся рядом людям он сказал, чтобы вызвали скорую помощь для Пантюхина. С места ссоры он не скрывался. Пантюхин в сознание не приходил, прибывшая скорая медицинская помощь забрала Пантюхина. А он проследовал в отдел полиции п. Пластун для дачи объяснения по данному факту. Так как Пантюхин после полученной травмы проходил лечение в Пластунской районной больнице, в начале ноября 2020 года, примерно 10-11 ноября в дневное время он приходил в больницу п. Пластун, чтобы поинтересоваться здоровьем Пантюхина. Заглянув в палату, увидев женщину, пошел в сторону выхода из больницы. Указанная женщина пошла за ним, это была мать Пантюхина, у них завязался разговор. Женщина была агрессивно настроена. В ходе разговора к ним подошел мужчина - отец Пантюхина. Так как родители Пантюхина были агрессивно настроены, он ушел из больницы. Никаких угроз в адрес Пантюхиных он не высказывал, не оскорблял их. О произошедшем 29.10.2020 конфликте между Пантюхиным и Заровным ему стало известно со слов сотрудников полиции. С Заровным по указанному факту не разговаривал. Травма Пантюхиным получена по случайности умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Пантюхину у него не было.

Допрошенный в качестве обвиняемого, в присутствии защитников показал, что вину в части совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ признает полностью. По факту совершения преступления показал, что проживал в г.Владивосток совместно с сожительницей Бабаевской Ю.В.. В пгт. Пластун у него проживают родители. Периодически он навещал их. В январе 2021 года он

был в пгт.Пластун в период примерно 10.01.2021 года и с 16.01.2021 до 18.01.2021. Ввиду материальных трудностей и из-за необходимости помощи родителям в лечении, он решил совершить преступление, а именно напасть на ювелирный магазин «Золотая мозаика» в пгт. Пластун Тернейского района. Он обдумывая совершение преступления, решил, что в ближайшее время приедет в пгт. Пластун для совершения нападения на магазин. У него имелся газовый пистолет ИЖ, и граната используемая для игры в страйкбол, которая при взрыве распыляет краску, вреда причинить она не может. 10.01.2021 года, когда он приезжал в пгт. Пластун, то взял у отца Шаранович В.В. его старую куртку и костюм ОАО «Тернейлес». Для скрытности, он не собирался ехать самостоятельно на автомобиле в п.Пластун. В один из дней периода с 16.01.2021 до 18.01.2021г., он позвонил знакомому - Казанцеву А. С. и попросил оставить у того в гараже свой рюкзак, светлого камуфляжного цвета. В рюкзаке находилась рабочая одежда: штаны, куртка ОАО «Тернейлес», кроссовки черного цвета. Казанцеву о своих планах он ничего не рассказывал. После этого 18.01.2021 в вечернее время он уехал из пгт. Пластуна в г.Владивосток. Во Владивостоке в конце января, он взял в аренду автомобиль марки «Toyota Prius» в кузове серого цвета. 30.01.2021 года в вечернее время он и Бабаевская Ю. на указанном автомобиле поехали в пгт. Пластун. Указанный газовый пистолет и граната для страйкбола были у него с собой. Подъезжая к г. Дальнегорску Приморского края 31.01.2021 года, он со своего телефонного номера № позвонил Казанцеву, в ходе разговора попросил встретить его на перевале Китовое ребро Тернейского района. Казанцеву сказал, чтобы тот взял рюкзак, а также попросил его взять две радиостанции, и что-нибудь тяжелое, металлическое. Казанцев спросил подойдет ли молоток, он сказал, что подойдет. Он Казанцеву ничего о планируемом преступлении не говорил. Примерно в 16-17 часов 31.01.2021 он подъехал на перевал Китовое Ребро. Вскоре подъехал Казанцев на своем автомобиле марки «Honda Inside» в кузове белого цвета. Он и Бабаевская пересели в автомобиль Казанцева. и поехали в сторону пгт. Пластун. По дороге в поселок он увидел автомобиль Деева Евгения марки «Land Cruiser Prado», автомобиль застрял в снегу на обочине дороги, по пути в пгт. Пластун. Дееву помогал Глагольев К. В.. Остановившись рядом с ними, он вышел, поздоровался с Деевым, передал ему посылку. После они продолжили путь. Примерно в 17-18 часов 31.01.2021 они приехали в пгт. Пластун. Он сказал, чтобы Казанцев подъехал в районе перекрестка улиц Матросова и Кирова. Подъехав к указанному месту, он достал одежду из рюкзака и переоделся в машине, он говорил Казанцеву, что собирается ограбить ювелирный магазин, тот ответил, чтобы он этого не делал. Также об этом услышала Бабаевская Ю. В., которая стала отговаривать его от совершения преступления, она ничего не знала до этого. Он ничего им не отвечал и никак не реагировал. Казанцев увидел у него пистолет и гранату, так как он стал все складывать в рюкзак, спросил у него настоящее ли оружие, он ответил, что пистолет газовый, а граната не боевая. Также он взял рацию у Казанцев и молоток. Сказал Казанцеву, чтобы тот ездил по пгт. Пластун и забрал его в районе лесовозной дороги, об этом он сообщит тому по рации. На голове у него была одета маска черного цвета с прорезью для глаз (балаклава). Подойдя к магазину «Золотая мозаика», находился рядом и примерно в 18 часов 40 минут перед закрытием магазина зашел внутрь. Зайдя в магазин, он сразу же подошел к продавцу, направив на неё находившийся у него пистолет и сказал, чтобы она «не дергалась, иначе завалю». Сказал отдать все деньги из кассы. Увидел в руках у продавца телефон, но так как она не отдавала телефон, он ее ударил рукояткой пистолета по голове, чтобы она поверила, что он не шутит, и не оказывала сопротивление. Ударил не сильно, старался не причинить ей никаких телесных повреждений. Затем стал разбивать молотком витрины с цепочками из золота возле стены. Знал, что в магазине находятся камеры видеонаблюдения. Сказал продавцу, что если она нажмет тревожную кнопку и сообщит о нападении охране, он взорвет гранату, и показал ей, гранату находящуюся у него в кармане куртки, вытащив ее из кармана. После этого он стал разбивать молотком стеклянные витрины и собирать ювелирные украшения в свой рюкзак, действовал быстро, какие именно ювелирные изделия складывал в свой рюкзак, не рассматривал, но брал в основном браслеты, серьги, кольца из желтого металла, то есть выбирал только золото. Продавцу он сказал, чтобы она складывала также золотые украшения ему в рюкзак, где-то брал плашки с украшениями, где-то вытаскивал из плашек украшения и складывал их в рюкзак. Собрав ювелирные изделия и извинившись перед продавцом, он вышел с ней на улицу, убедился, что никого из сотрудников полиции нет, и быстро пошел в сторону средней школы пгт. Пластун. По рации, еще находясь в магазине, он сказал Казанцеву: «Уходим на Соболя», это означало, что он вышел из магазина и его быстро надо забрать. В районе дома № 3 по ул. 3 Квартал пгт Пластун он увидел автомобиль Казанцева и сказал, по рации, что он сзади, нужно остановиться. Пока он шел, он в районе данного дома потерял кроссовок. После чего сел на заднее сиденье автомобиля Казанцева и сказал, чтобы Казанцев ехал в сторону кладбища пгт. Пластун. По дороге он переоделся, шапку-маску, перчатки, в которых он был во время нападения, штаны и куртку, кроссовок он выбросил на улице в разных местах. Подъехав к кладбищу он и Бабаевская Ю. В. вышли, Казанцев уехал. Он оставил Бабаевская Ю. В. возле входа на кладбище. Сказал, чтобы та ждала его на этом месте. А сам с рюкзаком и похищенными ювелирными изделиями прошел на кладбище, где спрятал рюкзак с похищенным, закопав в снег возле могилы Зименко Ивана. Также в качестве ориентира он выбрал ограду фиолетового цвета, которая находилась на могиле рядом в могилой Зименко. Вернувшись к Бабаевской, он позвонил Казанцеву и попросил того забрать их и отвезти к оставленному автомобилю на перевале Китовое Ребро. Он пересчитал деньги, похищенные из кассы ювелирного магазина, было 23 000 рублей, купюрами номиналом 5 000 и 1 000 рублей. Допускает, что часть купюр мог выронить по пути отхода из магазина. Бабаевская Ю. В. кричала, плакала. Казанцеву он о подробностях совершения нападения на магазин не рассказывал. Казанцев довез их до перевала Китовое Ребро Тернейского района, где они пересели в автомобиль «Toyota Prius» и поехали в г.Владивосток. По дороге в г. Владивосток Юля ничего не говорила, он ей ничего не рассказывал. 04.02.2021 он приехал в пгт. Пластун Тернейского района на указанном автомобиле «Toyota Prius», забрал рюкзак с похищенным и поехал в г. Владивосток на автобусе. Автомобиль «Toyota Prius», а также часть золотых украшений: пару серег, браслет и колье, оставил Деев Е.. Дееву он сказал, что совершил разбойное нападение на ювелирный магазин «Золотая мозаика», но подробности не рассказывал. На следующий день он встретился в Деевым во Владивостоке, где тот ему передал автомобиль. Он Дееву сказал, что, хочет продать ювелирные украшения, которые он похитил. Похищены были кольца, цепи, серьги из золота, детально похищенное не рассматривал, количество не пересчитывал. Деев сказал, что знает, кому можно сдать золото. Он отдал всё похищенное Дееву с целью дальнейшей продажи, отвез его в ресторан «Кавказская пленница» к какому армянину, кто тот, он не знает. На следующий день 06.02.2021 он снова встретился с Деевым и тот сообщил, что продал золото за 360 000 рублей, и передал часть денег ему, примерно 150 000 рублей. Остальные деньги ему переводили на карту его отца разными суммами, 5000 рублей, 2000 рублей, 8000 рублей, всего примерно на 210 000 рублей. Из указанной суммы он вернул долг Дееву в сумме 150 000 рублей, а оставшиеся деньги в сумме 210 000 рублей за сданное золото он потратил на личные нужды в течении 3 дней и вернул свои долги. 11.02.2021 его задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении нападения на ювелирный магазин. Раскаивается в содеянном. Ни Бабаевская Юля, ни Казенцев Андрей заранее о его нападении на магазин «Золотая мозаика» не знали, он с ними ни о чем не договаривался. Казанцев ни в чем ему заранее не обещал помогать в совершении преступления, никаких деталей совершения преступления он Казанцеву не рассказывал. Газовый пистолет и гранату для страйкбола он выбросил, пистолет в пгт. Пластун в районе магазина «Горизонт», гранату в лесном массиве на перевале Китовое Ребро (том 5 л.д. 128-133).

После оглашения данных показаний подсудимый Шаранович К.В. их подтвердил. На уточняющие вопросы подсудимый сообщил, что в тот день, когда он на выходе с автовокзала встретил Пантюхина Е., последний вел себя странно, находился в состоянии тяжелого алкогольного похмелья, выражался нецензурно, жестикулировал. Пантюхин ниже и шире его, на вид 35-40 лет. Пантюхин находился от него на расстоянии вытянутой руки. Почувствовав угрозу с его стороны, подействовав на опережение, он (Шаранович) сжатой в кулак рукой ударил 1 раз в левую часть подбородка (в область челюсти) Пантюхина Е.В.. Это самое слабое место на лице человека, от удара мог упасть любой человек. У Пантюхина подкосились ноги и он упал на спину, ударившись головой. Все происходило на бетонной площадке возле входа на автостанцию. После удара, Пантюхин никаких действий уже не совершал, потерял сознание. У Пантюхина шла кровь из носа, он перевернул его, чтобы последний не захлебнулся кровью и попросил кого-то из присутствующих на автостанции вызвать скорую помощь. На лбу Пантюхина было рассечение заклеенное пластырем. С места происшествия не скрывался, дождался приезда скорой помощи. На следующий день пытался навестить Пантюхина в больнице, но встретился с его родителями. Не желал наступления таких последствий.

Разбойное нападение на ювелирный магазин совершил в связи с финансовыми трудностями. Готовился заранее, приезжал в п.Пластун. Знал график работы магазина, и что были ювелирные украшения. Выбрал данный магазин из-за его доступности и то, что в поселке не было сотрудников полиции. Для разбойного нападения использовал одежду, молоток, пистолет, гранату, рюкзак. Похищенные ювелирные изделия не рассматривал, не пересчитывал, не взвешивал, пересчитал только деньги. Брал ювелирные изделия все подряд. Как он считает, ювелирных изделий было в фасовочном пакете 0,5 кг. Продавца не знал. Бил пистолетом областью магазина в левую часть головы, не сильно. Молотком разбивал витрины. Распорядился похищенным по своему усмотрению. В содеянном раскаивается. Гражданский иск представителя потерпевшего не признал, считая завышенной сумму иска и количество похищенного.

Несмотря на частичное признание вины, виновность подсудимого Шаранович К.В. в умышленном причинении 30.10.2020 года тяжкого вреда здоровью Пантюхину Е.В. объективно подтверждается нижеприведенными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, данными в судебном заседании и в ходе следствия, и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, а также письменными доказательствами.

Согласно заявлению от 30.10.2021г. КУСП Д/Ч ОП № 13 МО МВД России «Дальнегорский» под № 1547, Пантюхина И.М. просит привлечь к ответственности гражданина Шарановича, который 30.10.2021 примерно в 09:30 часов на улице возле автостанции пгт. Пластун нанес её сыну Пантюхин Е. В. телесные повреждения (т. 1 л.д.154).

Представитель потерпевшего Пантюхтна И.М., чьи показания были оглашены в связи с неявкой в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в ходе следствия показала, что 29.10.2020 она вместе с сыном - Пантюхин Е. В. и его женой Бессарабец И.В. приехали в п. Пластун для оформления регистрационных действий с недвижимостью. 29.10.2020 Пантюхин Е. В. и ФИО22, примерно в 17 часов 30 минут вышли из дома в п. Пластун и планировали ехать во Владивосток, через некоторое время ей позвонила ФИО22 и сообщила, что та уехала в г. Владивосток, а Пантюхин Е. В. остался, так как у них в автобусе до отправления произошел конфликт, причину конфликта та ей не рассказывала. Также ФИО22 сообщила по телефону, что во время конфликта за ФИО22 вступился другой мужчина - пассажир указанного автобуса, который в дальнейшем ударил Пантюхин Е. В.. Как ей стало известно этот мужчина – Заровный. Примерно через час после этого пришел Пантюхин Е. В., который сообщил, что был в пункте скорой помощи, где ему оказали медицинскую помощь. У Пантюхин Е. В. на лбу был приклеен лейкопластырь, было рассечение. 30.10.2020, проснувшись, Пантюхин Е. В. сказал, что поедет в г. Владивосток на автобусе. Утром отправление автобуса из п. Пластун в г. Владивосток в 10 часов 20 минут с автостанции пгт. Пластун. Утром самочувствие Пантюхин Е. В. было хорошее, никаких жалоб он не высказывал. Примерно в 09 часов 35 минут 30.10.2020 Пантюхин Е. В. вышел из дома при себе у Пантюхин Е. В. был большой пакет с вещами. Примерно в 09 часов 40 минут 30.10.2020 она позвонила сыну, тот сказал, что собирается покупать билет на автобус. Вскоре она снова позвонила Пантюхин Е. В., но на звонки он не ответил. Примерно через 2-3 часа после ухода Пантюхин Е. В. ей позвонила ФИО22 и сообщила, что Пантюхин Е. В. попал в больницу, так как его кто-то ударил возле автостанции п.Пластун. Узнав о том, что сын в больнице, она сразу же отправилась к нему. Пантюхин Е. В. находился в бессознательном состоянии, так как получил тяжелую травму головы. Примерно 06.11.2020 в дневное время, точное время не помнит, она, находясь в больничной палате сына, увидела, как незнакомый ей молодой мужчина, заглянув в палату, сразу же ушел. Она, выйдя из палаты, направилась к мужчине, который направился к выходу. Окликнула его, спросив о цели его визита. Мужчина остановился, она подошла к нему. Также в этот момент подошел её муж - Пантихин В. Ф.. Мужчина сказал, что он Шаранович Кирилл, и именно из-за него Пантюхин Е. В. находится в больнице. Как выразился Шаранович: «Я уделал вашего сына». Также Шаранович сообщил, что является условно осужденным к пяти годам лишения свободы, и из-за инцидента с Пантюхин Е. В. ему грозит еще наказание, Шаранович сказал, что ему необходимо решить этот вопрос. На её вопрос, какое отношение Шаранович имеет к инциденту между её сыном и Заровным 29.10.2020 Шаранович ответил, что Заровный является его двоюродным братом, и Заровный попросил Шарановича прийти утром 30.10.2020 к автостанции в п. Пластун и наказать Пантюхин Е. В.. Кроме этого Шаранович, сказал, что если бы Пантюхин Е. В. приехал на указанном автобусе во Владивосток, то его бы там встретили и убили. Кроме этого в разговоре Шаранович сообщил, что профессионально занимался боксом. После этого Шаранович ушел. Сын до настоящего времени находится на лечении, у него ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние Пантюхин Е. В. тяжелое, он не может говорить, обслуживать себя и адекватно воспринимать действительность, нуждается в помощи посторонних. Уверена, что Шаранович, избивая Пантюхин Е. В., действовал по поручению Заровного, и действия Шаранович, были намеренными на причинение тяжкого вреда здоровью её сыну. После того как сын на месте инцидента упал в бессознательном состоянии, Шаранович, видя, что идет кровь ртом, повернул голову на бок, хладнокровно ушел, Пантюхин Е. В. никакой помощи не оказал, не вызвал скорую медицинскую помощь. Она знает, что Пантюхин Е. В. приобрел билет на указанный автобус, так как позже ей вернули деньги за указанный билет, то есть Пантюхин Е. В. шел на автостанцию, чтобы уехать. В настоящее время состояние сына не изменилось. Речь не связная, на вопросы отвечает «да или нет», ответы невпопад. Передвигается только с посторонней помощью. Сын отца так и не вспомнил, её узнал, но иногда забывает и путает с другой личностью. Сын не помнит ничего из настоящей жизни, не фиксирует события настоящего времени. Писать не может. Проведение следственных действий с сыном невозможно (том 2 л.д.101-104, 105-108).

Как место преступления осмотрен участок местности перед зданием по адресу

Приморский край Тернейский МО пгт. Пластун ул. 1 квартал, 8. По периметру лицевой стороны здания установлена бетонная отмостка шириной 180см. В 30см от крыльца с левой стороны на бетонной отмостке имеются пятна бурого цвета, похожие на кровь (том 1 л.д.155-160).

Согласно заключению эксперта № 20-12/179/2021 от 30 июля 2021 года, у Пантюхин Е. В. при поступлении в КГБУЗ «Пластунская РБ» 30.10.2020г. 11 часов 45 минут имелись повреждения:

Закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга тяжелой степени - множественные контузионные очаги лобных долей; отек головного мозга; грубый тетрапарез; синдром минимального сознания, моторная афазия; ушиб и гематома теменной области.

Закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга тяжелой степени, - образовалась от травматического воздействия твердого тупого предмета (предметов) с ограниченной или преобладающей контактирующей поверхностью по механизму удара.

Закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга тяжелой степени - множественные контузионные очаги лобных долей; отек головного мозга; грубый тетрапарез; синдром минимального сознания, моторная афазия; ушиб и гематома теменной области, - в своей совокупности является опасным для жизни повреждением, которое по своему характеру создает непосредственно угрозу для жизни, а также угрожающее жизни состояние. Согласно данному медицинскому критерию закрытая черепно-мозговая травма квалифицируется как тяжкий вред, причиненный здоровью Понтюхина Е.В. (п.6.1.3 приказа № 194н «Медицинские критерии определения степени тяжести, вреда причиненного здоровью человека»).

Травма головы образовалась незадолго до поступления Пантюхина Е.В. в стационар 30.10.2020г. в 11 часов 45 минут. Не исключено образование травмы в срок и при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего Постановления.

Травмирующий предмет должен быть твердым и тупым, с ограниченной или преобладающей контактирующей поверхностью.

Учитывая, что в локальном статусе оказана одна область повреждения (затылочная), можно предположить, что ударное воздействие было одно, с приложением силы удара в эту область.

Образование травмы головы могло произойти при падении с высоты собственного роста на плоскость одного уровня и соударении при этом об преобладающую поверхность (асфальт, грунтовое покрытие и пр.), или при соударении о выступающие предметы с ограниченной поверхностью (камень, край ступени, бордюр и пр.)

Не исключено образование травмы головы от удара рукой, сжатой в кулак, или ногой при условии приложения достаточной силы удара или серии ударов (т. 5 л.д.31-44). Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ, Пантюхин Е.В. страдает психическим расстройством в форме деменции в связи с травмой головного мозга без дополнительных симптомов. (F02.00). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, подтвержденные медицинской документацией, о полученной ДД.ММ.ГГГГ тяжелой черепно-мозговой травме, длительном нахождении в состоянии нарушенного сознания, стационарном лечении в реанимационном и хирургическом отделениях КГБУЗ «Пластунская районная больница» с диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Множественные контузионные очаги лобных долей. Грубый тетрапарез. Посттравматическая энцефалопатия. Синдром минимального сознания. Посттравматическая гидроцефалия. Моторная афазия», продолжении лечения в неврологическом отделении ГБУЗ «ПККБ №» с диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма от 30.10.2020 г. Ушиб головного мозга тяжелой степени с множественными контузионными очагами лобных долей, промежуточный период. Азеробтивная гидроцефалия. Субдуральные пластинчатые гематомы обеих полушарий головного мозга. Легкий спастический тетрапарез. Бульбарно- псевдобульбарный, акинетико-ригидный синдромы. Выраженные статико-локомоторные нарушения по типу дисбазии, когнитивно-мнестические нарушения. Динамическая афазия, грубой степени», появлении в подостром периоде черепно-мозговой травмы прогрессирующего интеллектуально-мнестического снижения, утрате социальной активности вплоть до утраты навыков самообслуживания. Указанный диагноз был подтвержден психиатрами при нахождении Пантюхина Е.В. в ГБУЗ «ККПБ», ему рекомендовано диспансерное наблюдение у психиатра ПНД. В ходе обследования у Пантюхина Е.В. выявлены прогрессирующая

и фиксационная амнезии, амнестическая дезориентировка, грубое снижение уровня осмысления, отсутствие критических и прогностических способностей, эмоциональная лабильность с преобладанием эксплозивности, очаговая неврологическая симптоматика. Указанное психическое расстройство является следствием перенесенной 30.10.2020 г. в период с 09 часов 35 минут до 10 часов 15 минут черепно-мозговой травмы. Степень тяжести указанных нарушений столь значительна, что лишает Пантюхина Е.В. в настоящее время способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. Во время совершения в отношении Пантюхина Е.В. противоправного деяния он каким-либо психическим расстройством не страдал, мог понимать характер и значение совершаемых с ним противоправных действий и оказывать сопротивление виновному. Об этом свидетельствуют данные анамнеза о нормальном психофизическом развитии Пантюхина Е.В., его хорошей социально-психологической адаптации, отсутствии обращений к психиатру до получения травмы 30.10.2020 г. В период, непосредственно предшествовавший получению черепно-мозговой травмы, как следует из показаний свидетелей, самочувствие Пантюхина Е.В. было хорошее, никаких жалоб он не высказывал, он совершал последовательные, целенаправленные действия (отправился на автовокзал, купил билет до г. Владивостока, конфликтовал с Шаранович К.В.). Согласно выводам эксперта: Пантюхин Е.В. с учетом состояния его познавательных способностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических особенностей и условий конкретной ситуации правонарушения мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела. Однако в настоящее время с учетом, обнаруженных у Пантюхина Е.В. выраженных нарушений психических функций (нарушение внимания, запоминания, мышления, снижение восприятия, интеллекта) не может давать о них показания (том 5 л.д.50-54).

Свидетель Кириенко Д.В. в судебном заседании показал, что осенью 2020г. около 10 часов утра, точную дату не помнит, находился на автостанции п.Пластун Тернейского района. Сидел в своем автомобиле в 20-30 м. от автостанции, ждал товарищей. Видел, как один молодой человек нанес удар другому человеку, последний упал и больше не вставал. Он и его товарищи подошли, вызвали СМП. Пострадавшего не знает. Тот, кто наносил удар, побыв немного и удалился. Позже вернулся и подошел, стали разговаривать и он сказал, что тот мужчина, которого он ударил, говорил неприличные слова в его адрес и в адрес его отца. Позже ему стало известно, что тот, кто нанес удар Шаранович К. Конфликта между Шаранович и пострадавшим не видел, так как был в телефоне. Не видел, чтобы пострадавший наносил удары Шаранович. Пострадавший не шевелился, громко дышал, у него шла кровь из носа. Шаранович некоторое время сразу после удара находился возле пострадавшего, говорил что-то про скорую помощь. Наверное он (Кириенко) и вызвал скорую помощь по просьбе Шарановича. Каких-либо видимых повреждений у Шарановича, он не видел. Удар Шарановича был прямой и точный.

В связи с не явкой с согласия всех участников процесса в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей: Заровного В.С., Невшупа С.В., Кошеленко В.В., Корнилова В.М., данные ими в ходе следствия.

Свидетель Заровный В.С. в ходе следствия показал, что 29.10.2020 года примерно 18.00 часов прибыл на автостанцию пгт. Пластун с целью уехать в г. Владивосток. В автобусе, напротив него сидели мужчина и девушка. Между ними происходил конфликт. В последующем от сотрудников полиции ему стала известна фамилия мужчины – Пантюхин. По поведению Пантюхина понял, что тот находится в алкогольном опьянении. Ранее ни Пантюхин, ни девушка ему не были знакомы. Затем он увидел, как Пантюхин стал бить данную девушку, а именно схватив голову девушки, стал бить об стекло. Он решил заступиться за девушку, высказал замечание Пантюхину. После чего Пантюхин резко повернулся к нему и нанес удар кулаком ему по лицу, а именно в область левого глаза и переносицы. От данного удара он испытал сильную физическую боль. Он сразу же закрыл руками голову и стал отмахиваться от Пантюхина. Тот был агрессивно настроен и пытался еще несколько раз нанести ему удар. Отмахиваясь, он нанес Пантюхину один удар кулаком по лицу, а именно в лоб, отчего тот потерял ориентацию и успокоился. От его удара Пантюхин не падал, ни обо что не ударялся головой. В этот момент в конфликт вмешались водители, пассажиры автобуса. Водители вывели мужчину из автобуса. Девушка Пантюхина осталась в автобусе. После того как Пантюхина вывели из автобуса он видел, как его забрали с автостанции сотрудники полиции. После чего автобус тронулся по направлению во Владивосток. Во время поездки ему несколько раз звонил мужчина, как он понял, это был Пантюхин. От матери, которая работает в больнице, ему стало известно, что в больницу был доставлен Пантюхин. От неё же на следующий день ему стало известно, что Пантюхин повторно был доставлен в больницу после избиения Пантюхина Шаранович Кириллом. Шаранович ему знаком с детства, ранее общались. Ни во время поездки, ни на следующий день он не звонил Шарановичу или третьим лицам и не просил поговорить с Пантюхиным по поводу поведения последнего. 30.10.2020 года, когда ему от матери стало известно, что Пантюхин находится в больнице, он попытался с ним связаться, набрав номер с которого Пантюхин ему звонил (том 2 л.д.208-210).

Свидетель Кошеленко В.В. показал, что является водителем в ООО Вита -3, ездит по маршруту 515 Владивосток – Терней с остановкой в пгт. Пластун. Точное число не помнит в октябре 2020 года примерно в 10ч. 10 мин., он будучи на маршруте 515 заехал в пгт. Пластун, направился в здание автокассы, чтобы отметить путевой лист. Перед входом на бетонном основании увидел кровь бурого цвета «целая лужа». Ни пострадавшего ни скорой помощи он не видел. От кассира автостанции ему стало известно, что произошло несчастье, кто-то упал, ударился головой. После отметки путевого листа, уехали дальше по маршруту (том 2 л.д.226-228).

Свидетель Невшупа С.В. показала, что состоит в должности кассира в ООО «Приморье Северные Линии». Точное число не помнит, в октябре 2020 года в 09.00 часов находилась на рабочем месте – в помещении здания автокассы пгт. Пластун по адресу пгт. Пластун ул.1 квартал д. 8. Примерно в 09:40 часов в помещение автокассы зашел гражданин Пантюхин Е. В., который приобрел билет на рейсовый автобус по маршруту «515 Терней-Владивосток». Пантюхин ей знаком как житель поселка. После продажи билета Пантюхин вышел из здания автокассы. По внешнему виду Пантюхин был трезвый. Примерно минут через пять в помещение автокассы забежал неизвестный ей парень, который попросил вызвать скорую помощь. Она вышла на улицу и увидела гражданина Пантюхина, лежащего на бетонном покрытии расположенном перед зданием автокассы на левом боку. Она увидела кровь, растекающуюся по бетонному основанию в районе головы Пантюхина. А так же увидела кровь в районе затылка на голове Пантюхина. При этом сам Пантюхин был без сознания, глаза были закрыты, он издавал звуки похожие на храп. Рядом с Пантюхиным находились двое парней, один из которых и просил её вызвать скорую помощь, и женщина. Она видела, как Пантюхина увозили на машине скорой помощи, но сотрудников полиции и Шарановича Кирилла в тот день не видела. Так же уточнила, что за день до этого происшествия, она находилась на работе, в вечернее время, примерно в 17:30 часов, Пантюхин с девушкой, которая являлась его супругой, попытались приобрести у неё билеты на автобус по вышеуказанному маршруту, но она им отказала, так как Пантюхин находился в сильном алкогольном опьянении, вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Она им пояснила, чтобы они подождали прибытия автобуса и если водители согласятся их взять, она им продаст билет. После прибытия автобуса к ней в здание забежал водитель и попросил вызвать сотрудников полиции, пояснив, что пассажир ведет себя агрессивно. Она следом выбежала на улицу и увидела возле автобуса Пантюхина на лице, которого в районе бровной дуги слева шла кровь. Она дождалась прибытия сотрудников полиции, которые увели Пантюхина. Со слов водителя ей стало известно, что супруга Пантюхина прошла в автобус, а его не пустили, поэтому он прорвался в автобус, где стал избивать супругу, из-за чего пассажиры автобуса вытолкали Пантюхина из автобуса. Со слов водителя, Пантюхин запнулся об ступеньку на выходе из автобуса и упал, отчего ударился лицом и у него пошла кровь. После того как сотрудники полиции забрали Пантюхина, автобус ушел по маршруту (том 2 л.д.222-225).

Как показал в ходе следствия свидетель Корнилов В.М., что 30 октября 2020 года он находился в п. Пластун Тернейского района, примерно в 09 часов 30 минут подошел к автостанции п. Пластун, так как собирался ехать в г. Дальнегорск. Находясь возле автостанции, встретил своего знакомого – Шаранович Кирилла. С Кириллом знаком, отношение приятельские. После встречи с Кириллом ему позвонили на мобильный телефон, и он в ходе разговора отошел за угол здания автостанции, разговаривал по телефону примерно 5-10 минут. После разговора вернулся к центральному входу в здание автостанции, где находился Шаранович Кирилл и незнакомый ему мужчина плотного телосложения, возраст мужчины примерно 30-35 лет. По поведению Шаранович Кирилла и незнакомого мужчины он понял, что между ними возник конфликт, они громко говорили. Мужчина был настроен агрессивно и замахивался рукой на Шаранович Кирилла, который отступал назад от мужчины, говорил мужчине, чтобы тот успокоился. После этого ему вновь позвонили на телефон, и он отвернулся, за ними не наблюдал. Поговорив по телефону, увидел, что указанный мужчина лежал на спине возле крыльца автостанции без сознания, из носа у мужчины шла кровь, к нему стали подходить люди, находившиеся рядом, чтобы оказать помощь. Шаранович Кирилл также находился рядом. В результате чего мужчина оказался лежащим на земле, он не видел, наносил ли ему удары Шаранович, или кто-то другой не видел. Что стало причиной конфликта между Шаранович и мужчиной не знает, он в конфликте никакого участи не принимал, всё происходило очень быстро. Все описанные действия между Шаранович и мужчиной происходили возле входа в автостанцию на бетонной площадке здания автостанции. После этого мужчину забрали сотрудники скорой медицинской помощи. Мужчина в сознание после падения не приходил (том 2 л.д.170-172).

Помимо признательных показаний подсудимого Шаранович К.В., его виновность, виновность в совершении 31.01.2021 года разбойного нападения в целях хищения имущества ИП Момот Д.Н., совершенное с угрозой применяя насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенный в особо крупном размере подтверждается нижеприведенными показаниями потерпевшего, его представителя, свидетелей, данными в судебном заседании и в ходе следствия, и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, а также письменными доказательствами.

В ходе проверки показаний на месте 04.02.2021 г. обвиняемый Шаранович К.В. указал на д.15 по ул.Лермонтова пгт.Пластун, в котором расположен магазин "Золотая мозаика», где он совершил разбойное нападение в целях хищения ювелирных украшений, и находясь в указанном магазине сообщил об обстоятельствах хищения с угрозой применяя насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия аналогичным его показаниям в качестве обвиняемого (т.5 л.д. 103-105).

Потерпевший Момот Д.Н., чьи показания были оглашены в связи с не явкой в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в ходе следствия показал, что с 2012 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, является владельцем сети ювелирных магазинов «Золотая мозаика», в том числе и магазина по адресу Приморский край Тернейский муниципальный округ пгт. Пластун ул.Лермонтова 15. Помещение магазина в аренде. 31.01.2021 по телефону от начальника службы безопасности Остюкова А.В. ему стало известно, что на магазин расположенный в пгт. Пластун было совершено разбойное нападение, в ходе проведенной ревизии был установлен перечень похищенного. Согласно проведённой ревизии были похищены денежные средства и ювелирные изделия. Преступлением ему причинен материальный ущерб на общую сумму 3 141 566 рублей 87 копеек. Ущерб до настоящего времени ему не возмещен. На основании доверенности представлять его права и интересы доверяет руководителю службы безопасности – Остюкову А. В. (том 2 л.д.28-30).

Представитель потерпевшего Остюков А.В., чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в ходе следствия показал, что является руководителем службы безопасности сети магазинов «Золотая Мозаика» индивидуального предпринимателя Момот Д.Н. в соответствии с доверенностью. Один из сети ювелирных магазинов «Золотая Мозаика» расположен в п. Пластун, ул. Лермонтова, д. 15 Тернейского МО Приморского края, который был открыт в пгт. Пластун в 2020 году. При открытии магазина был заключен договор с охранной фирмой «Альтаир». В магазине ведется постоянное видеонаблюдение, видео записывается на два источника, на видеорегистратор, находящийся в указанном магазине и на жесткий диск рабочего компьютера, служба безопасности может в любой момент подключиться и просмотреть запись удаленно. 31.01.2021года примерно в 19 часов 30 минут ему позвонил продавец указанного магазина Федотова Е.А. и сообщила, что примерно в 19 часов 00 минут в магазине «Золотая Мозаика» в пгт. Пластун, совершено разбойное нападение, похищены денежные средства и ювелирные украшения. О происшествии он сообщил Момот Д.Н. и выехал в п. Пластун вместе с ревизорами, устанавливать обстоятельства и производить подсчет понесенных убытков. От сотрудников полиции ему стало известно, что 13.02.2021 по подозрению в совершении разбойного нападения задержан Шаранович К.В., который ему не знаком. 01.02.2021 года была проведена ревизия в магазине, в ходе которой было установлено, что было похищено 354 различных ювелирных изделий (серьги, кольца, браслеты, колье и т.п.) и футляров для упаковки ювелирных изделий, на общую закупочную стоимость 3 111 466 рублей 92 копейки, а также денежные средства на сумму 30 184 рубля 78 копеек. Таким образом, Момот Д.Н. причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 3 141 651 рублей 70 копеек. По результатам проведенной ревизионной проверки от 01.02.2021 изначально установлена сумма похищенного имущества 3 172 287,8 рублей и 365 наименований похищенного имущества, позже в указанном магазине п. Пластун при повторной инвентаризации была обнаружена часть имущества, 11 наименований, указанного как похищенного в ревизионной проверке от 01.02.2021 на сумму 60 820,88 рублей. В сличительной ведомости № ЗМ-00000117 от 01.02.2021 указана информация об похищенном товаре, а именно наименование, характеристика товара (то есть указан, артикул, фирма производитель, вес, если это ювелирное изделие то из какого материала и какой пробы металла изготовлено, если это цепь или кольца то размер, где размер для колец указан в миллиметрах, а цепи в сантиметрах), а также указана закупочная стоимость товара. 31 января 2021 года из магазина Золотая Мозаика по адресу Приморский край Тернейский муниципальный округ пгт. Пластун ул. Лермонтова 15 были похищены 354 наименования товара. Общая стоимость данных похищенных товаров составляет 3 111 466 рублей 87 копеек. Кроме товаров из магазина были похищены денежные средства (выручка – деньги находившиеся в кассе). Согласно акта инвентаризации наличных денежных средств находящихся по состоянию на 01 февраля 2021 года по учетным данным в наличии должны были находится денежные средства в сумме 30 205 рублей 78 копеек, а фактически в кассе после совершения преступления находились денежные средства в сумме 21 рубль. То есть сумма выявленной недостачи составила 30 184 рубля 78 копеек, однако необходимо учитывать, что согласно показаний продавца похищены были только денежные купюры в общей в сумме 30 100 рублей. Таким образом с учетом похищенного товара и денежных средств общая сумма ущерба составляет 3 141 566 рублей 87 копеек. К допросу предоставил результаты ревизионной проверки от 01.02.2021года, сличительную ведомость имущества от 10.02.2021, а также результаты последней ревизионной проверки от 13.01.2021 года (том 2 л.д.37-39, 68-70, 72-89).

По ходатайству гособвинителя, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Сосновской Е.А., данных в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 4-10, 14-16), из которых следует, что проживает она в г.Дальнегорск. Ранее имела фамилию Федотова. Работает у индивидуальною предпринимателя Момот Д.Н., в ювелирном салоне сети «Золотая мозаика» старшим продавцом. Иногда её направляли в командировки в пгт. Пластун, Тернейского МО, Приморского края, где у Момот Д.Н. также имеется ювелирный салон сети «Золотая мозаика». В пгт. Пластун ИП Момот арендует здание по улице Лермонтова, 15, которое разделено на два магазина, на «Цифровую мозаику» и «Золотую мозаику». 20.01.2021 года Сосновская Е.А. приехала в командировку в магазин «Золотая мозаика» в пгт. Пластун, проработала с 21.01.2021 года по 24.01.2021 года. Уехала в гор. Дальнегорск 25.01.2021 года, и в этот день на работу заступила Абрамова Е. С. из гор. Дальнегорск, дорабатывать последние дни перед увольнением. 27.01.2021 года у Абрамовой был последний рабочий день, в связи с чем, она 27.01.2021 года снова приехала в командировку в пгт. Пластун вечером. 28.01.2021 года она приступила к работе в магазине в пгт. Пластун. Абрамову она знает на протяжении 2,5 лет, находятся в хороших отношениях. На время работы в пгт. Пластун, она проживает в квартире, которую арендует компания. График работы магазина с 09:00 часов до 19:00 часов, без перерыва на обед и выходных. Магазин «Золотая Мозаика», находящийся в пгт. Пластун представляет собой одноэтажное здание, с двумя окнами, которые расположены по сторонам от входной двери, на которых установлены металлические роль ставни. Входная дверь и окна пластиковые, то есть прозрачные, и в рабочее время со стороны улицы магазин хорошо просматривается. При входе в магазин, стоя спиной к входу, слева направо расположены прилавки в виде буквы «Г», при этом за прилавок продавец заходит с левой стороны, с правой стороны прохода нет. Касса, и рабочее место находится ближе к углу прилавка с левой стороны. Прямо от входа, за прилавком расположены настенные витрины, которые закрыты стеклянными дверцами, оборудованными замками, таких витрин 4 штуки, на каждой по две полки, и на каждой полке находилось по две планшетки с цепями и браслетами. Так же имеются настенные витрины в магазине, в правом углу, не за прилавком, на данных витринах находятся серебряные ювелирные изделия. На прилавках в планшетках находились кольца, серьги, комплекты, подвески. 31.01.2021 года она работала одна, в течение дня посетителей было очень мало. Последний покупатель был около 17:00 часов. Далее перед закрытием магазина, примерно в 18:48 часов она вышла из магазина, и закрыла роль ставни на двух окнах. При этом рядом с магазином ни людей, ни автомобилей, не видела. Затем она зашла в магазин, и когда шла к кассе ей на мобильный телефон позвонила знакомая. Она ответила на данный звонок, и в этот момент в магазин быстро зашел мужчина, который держа в правой руке пистолет сказал: «Не дергайся, это налет», и прошел за прилавок к ней. Подойдя к ней, ударил её данным пистолетом по голове, вырвал телефон с рук и положил его на стол, экраном вниз. Удар пришелся с правой стороны выше уха. Сам удар был не сильный. Она даже не закричала, и решила, что это какая-то шутка. Сразу данный мужчина сказал, чтобы она открывала кассу. Она, испугавшись, открыла кассу, которая была в столе на рабочем месте, и мужчина сам вытащил оттуда деньги, которые убрал себе в карман. Денег было 30 000 рублей бумажными купюрами, 5 купюр достоинством по 1000 рублей каждая, и 5 купюр достоинством по 5000 рублей каждая. После этого в руках у мужчины она заметила металлический молоток. Мужчина направил на неё пистолет и сказал: «Открывай витрины». После этого она пошла вдоль прилавков, открывая витрины, направляясь в сторону подсобки. После чего данный мужчина спросил: «Когда приедут?», она ответила, что не знает. Так же мужчина спросил: «Чья компания?», она ответила: «Московская». Далее мужчина, проходя мимо настенных стеклянных витрин, стал ударять молотком по ним, и разбив их, стал вытаскивать оттуда планшетки на которых были закреплены ювелирные изделия. Ювелирные изделия (цепи) мужчина срывал с планшеток, и стал складывать их в находящийся при нем рюкзак. Она в этот момент подошла к подсобке, где стоит сейф. Мужчина сказал ей: «Открывай сейф». Она открыла дверцу сейфа и показала ему, что там ничего нет. В сейфе находилась только одна небольшая коробка, в которой было несколько ювелирных изделий, которые не поместились на прилавках. Она достала данную коробку и поставила её на прилавок, но мужчина её не открыл, и не взял из неё ничего. В этот момент мужчина спросил: «Ну, что, когда приедут мусора?». Она ответила, что не знает. После этих

слов, мужчина вытащил с кармана предмет, похожий на гранату и сказал: «Если сейчас меня мусора возьмут, мы все взлетим». Данный предмет был округлой формы, зеленого цвета. Показав ей данную гранату, мужчина опять убрал её в карман. О том, что это граната, она предположила исходя из внешнего вида данного предмета, а также слов мужчины. В реальной жизни она никогда гранату не видела. После этого данный мужчина, держа в руке пистолет, вынул с его рукоятки обойму, и показал обойму ей, при этом он сказал: «Видишь, патроны есть». Она обратила внимание на то, что патроны были желтого цвета, металлические. Так же она говорила данному мужчине, чтобы он все забирал, и её не трогал. Пройдя немного в сторону кассы, увидев лежащий на столе свой телефон, взяла его в руки. Увидев это, мужчина протянул руку и хотел забрать телефон и сказал: «Дай сюда». Она ответила, что не даст и убрала телефон резко в свой карман. Данный мужчина после её слов направил пистолет на неё в область ноги и сказал: «Сейчас тебе ногу прострелю». После этого мужчина сказал, чтобы она помогала ему скидывать ювелирные изделия в рюкзак. Испугавшись, стала доставать ювелирные изделия с прилавков и скидывать их в рюкзак. Скидывала она различные ювелирные изделия (кольца, серьги, кулоны), на которые указывал мужчина. Она просила мужчину не трогать её, и отпустить, при этом сказала, что у неё маленький ребенок – девочка. А мужчина сказал, что у него есть сын и тот болеет раком. Мужчина наклонил голову к правому нагрудному карману, в котором находилась рация, и сказал фразу, которую она расслышала как «валим на соболя». После этого мужчина сказал ей: «пойдешь со мной, ты у меня в заложниках». Она стала говорить, чтобы тот её не трогал, отпустил и что у неё маленький ребенок. После этого мужчина подошел к ней ближе, обнял рукой за плечи и повел из магазина на улицу. Выйдя из магазина, они прошли несколько метров от крыльца в сторону соседнего магазина «Союз». Там данный мужчина отпустил ее. Она сразу же побежала в магазин, не оглядываясь назад, взяла куртку, шапку, закрыла магазин и забежала в соседний магазин сотовой связи, где сообщила продавцу о случившемся. В этот момент в магазине была собственница помещений этих магазинов Беспалая В.В., которая сообщила в полицию. Мужчина был одет в рабочую куртку зелёного цвета с надписью «Тернейлес» на груди, на ногах были надеты штаны так же зеленого цвета, видимо комплект с курткой. На голове у него была шапка чёрною цвета, и маска, либо шарф, закрывающая всё лицо под самые глаза. На руках у него были кожаные перчатки черного цвета. С собой у него был зеленый рюкзак, который завязывался сверху. Рост мужчины примерно 177- 180 см, среднего, крепкого телосложения. Вел себя мужчина спокойно, в ходе разговора он картавил, но как ей показалось, картавил он специально с целью изменить свой голос. Ещё она обратила внимание на его глаза, они были очень красные, как будто мужчина только что плакал. Так же данный мужчина агрессию по отношению к ней не проявлял, нецензурной бранью не высказывался. Она испугалась за свою жизнь, когда данный мужчина направлял в её сторону пистолет. В магазине установлены 4 камеры видеонаблюдения, запись с них ведется онлайн на сервер в г. Владивосток. Также в магазине имелась кнопка экстренною вызова охраны, но где та расположена, она не знает, она ей не пользовалась. При осмотре магазина с сотрудниками полиции, был обнаружен на полу молоток металлический, которым неизвестный мужчина разбивал настенные витрины. Так же при визуальном осмотре витрин и прилавков с ювелирными изделиями, может сказать, что тот похитил: 1.Золотые цепи разной длинны, разного веса, но более весомые, с плетениями: «Бисмарк», «одинарный Ромб», «двойной Ромб», «тройной Ромб»,«Нона Бисмарк», «Панцерное», «Якорное», «Снейк»; 2. Золотые браслеты более массивные с плетениями: «Бисмарк», «одинарный Ромб», «двойной Ромб», «тройной Ромб», «Нона Бисмарк»,«Панцерное», «Якорное». «Снейк», а так же один с бриллиантами; 3. Золотые кольца женские разного размера, разного веса, более массивные, разного дизайна с фианитами, бриллиантами, так же было несколько мужских колец; 4. Золотые серьги разного дизайна с фианитами, бриллиантами, так же более массивные; 5. Комплекты состоящие из сережек и колец как с фианитами так и с бриллиантами. Так же при осмотре магазина некоторые ювелирные изделия валялись на полу, в основном цепи, несколько колец, подвеска, и оторванные бирки. С левой стороны от входа имеется три прилавка с выдвижными лотками, где в первом прилавке находилось 6 планшеток с кольцами, во втором прилавке 3 планшетки с серьгами, в третьем прилавке 6 планшеток с кольцами. Далее рабочее место продавца имеется, где установлен компьютер, фискальный регистратор (кассовый ящик с ячейками для купюр), банковский терминал. Далее так же имеется большой прилавком с 5 планшетками, где две из них с кольцами и три с подвесками. Далее второй маленький прилавок с 2 планшетками на которых находились подвески. Далее третий большой прилавок с 3 планшетками на которых были наборы ювелирных изделий с бриллиантами (серьги, кольцо). Далее четвертый большой прилавок с 3 планшетками, где одна планшетка с кольцами и серьгами с полудрагоценными камнями (топаз, аметист, жемчуг, гранат. Рубин, Лондон топаз. Янтарь), вторая и третья планшетка с обручальными кольцами. Далее пятый прилавок маленький с серебряными изделиями. Ювелирные изделия были похищены со всех прилавков частично, в основном более дорогие изделия, при этом последний прилавок с серебром он вообще не трогал. Неизвестный похитил много изделий с бриллиантами. Сейчас у неё складывается мнение, что тот как будто знал, что похищает. С каких-то прилавков он забирал изделия прямо с планшетками, с подставками (отдельное оборудование, то есть горки под кольца, горка под наборы и т.п.). Она старалась вести себя спокойно, в конфликт не вступать. Так же она вспомнила, что в ходе данного ограбления, данный мужчина спросил у неё: «Тебя не Екатерина зовут?», на что она ответила, что нет. В настоящий момент в пгт. Пластун приехали сотрудники службы безопасности компании и ревизор-бухгалтер, с которыми они провели инвентаризацию наличных денежных средств, где была установлена недостача 30 184 рубля 78 копеек. С чего сложилась сумма в 184 рубля 78 копеек, она не знает. Так же отдельно была проведения инвентаризация по похищенным футлярам, и отдельно по похищенных ювелирным изделиям. Сумма похищенных ювелирных изделий в рознице составила 12 746 656 рублей. Сумма похищенных изделий будет представлена по закупочным ценам. В ходе дополнительного допроса показала, что ей на обозрение представлена фототаблица к протоколу осмотра предметов с изображением ювелирных изделий. После осмотра может пояснить, что на фотографиях изображены ювелирные изделия – серьги, браслет и цепь, которые были похищены 31.01.2021 из магазина Золотая Мозаика в пгт. Пластун. Опознает их по внешнему виду, плетению, камням. Данные ювелирные изделия поступили в одном из последних поступлений в магазин. При этом хочет пояснить, что серьги внешне похожи, но они не являются парой. Пояснить стоимость, производителя или иную информацию о данных ювелирных изделиях, не может. На момент нападения 31.01.2021 она уже произвела подсчет денег, находившихся в кассе магазина «Золотая мозаика».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Деев Е.Н. показал, что примерно в феврале 2021г. направляясь в г.Владивосток, забуксовал в районе перевала Корейский автодороги Пластун - Рудная Пристань. Позвонил Глагольеву К., чтобы он подъехал и вытащил. Когда подъехал Глагольев, им встретилась машина «Приус» серого цвета. Из нее вышел Кирилл (Шаранович). Кирилл ехал в п.Пластун, вроде его вызвали на допрос или на отметку по условному осуждению. Поздоровались, разошлись. В автомобиле был еще один человек, но он вроде прятался. Когда автомобиль вытащили, Глагольев уехал, а он поехал дальше. В г.Владивосток он пробыл несколько дней. Через некоторое время ему позвонил Кирилл и попросил о встрече. При встрече Кирилл показал ему пакет черного цвета с золотом и спросил можно скинуть. Там были цепочки, кольца, всё без бирок. Весом примерно 700 грамм. Приосхождение золота Кирилл объяснил, что с пандемией у людей разваливается с бизнес, он перепродавал. Деев сказал, что у нег есть друг, он озвучил цену, согласился. Деев, в кафе «Кавказская пленница» отдал золото Телоян М. Г.. Он назвал сумму 420 тысяч рублей, сказал, что украшения переплавят. Кирилл на эту сумму согласился. Он передал все золотые украшения, все были целые. Золото переплавили, камни удалили и выкинули, вес упал. Телоян М. Г. показал ему слиток. Деньги отдал Кириллу. Кирилл из этих денег отдал ему 100 000 рублей. Кирилл передал ему цепочку, браслетик, какие-то украшения, с целью сохранить, чтобы потом подарить матери на день рождения. Указанные украшения Деев передал своей супруге. О событиях узнал со слов супруги, когда вернулся в п.Пластун. Кирилл ничего не рассказывал. Когда решили встретиться и поговорить 11.02.2021, то их задержали в кафе, поговорить не успели. Позже узнал, что в тот день за рулем Приуса был Казанцев. Ранее о своих планах Шаранович ничего не рассказывал. Это его подружка Юля должна была деньги, и он (Шаранович) из-за неё это совершил. Деньги за золото передал Кириллу: 400 тысяч рублей наличкой, и 20 тысяч рублей переводом на карту.

Между тем, показания свидетеля Деева Е.Н. противоречат его показаниям, данным в ходе следствия 11.08.2021г. оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 2 л.д. 177-180), из которых следует, что в пакете, который передал ему Шаранович были украшения, а не лом, в украшениях были установлены камни. Также Шаранович передал ему пакет, в котором находились: браслет выполненный из металла желтого цвета, две сережки и ожерелье с голубыми камнями. Данные ювелирные украшения Шаранович попросил передать его матери. Факт передачи обоих пакетов происходил в автомобиле, на котором приехал Шаранович, на территории г. Владивостока. После передачи ювелирных украшений, при следующей встрече с Армянином, последний показал ему слиток из металла желтого цвета и пояснил, что данный слиток сделан из металла украшений, которые он тому передал. При этом пояснил, что вес слитка составляет более 300 грамм, более точный вес не помнит, или 360 грамм или 420 грамм. После чего Армянин ему передал 400 000 рублей, а остальные деньги в сумме 20 тысяч рублей были переведены на счет банковской карты номер которой сообщила Юля – сожительница Шаранович. Все вырученные денежные средства он передал Шаранович. Куда Шаранович потратил деньги, он не знает, кроме того, что со слов Шаранович ему нужно было отдать долги. Долг в сумме 150 тысяч рублей ему был передан Шаранович еще в декабре 2020 года за приобретенный у него автомобиль марки Тойота Чайзер.

Оглашенные показания Деев Е.Н. подтвердил, пояснив возникшие противоречия тем, что возможно запутался в суммах и передачи украшений, что-то подзабыл, поскольку прошло длительное время.

В ходе очной ставки с Шаранович К.В. свидетель Деев Е.Н. подтвердил вышеуказанные показания (т.2. л.д. 205-207).

Свидетель Казанцев А.С. в судебном заседании показал, что с Шаранович К. знаком давно, с малых лет. В январе 2021 г. встречался с ним один раз. Ему позвонил Шаранович и попросил оставить у него вещи, рюкзак. Сказал, что потом заберет. Рюкзак походный, в нем были какие-то вещи. Шаранович ничего не пояснял. По поводу ограбления магазина, Шаранович не пояснял. Рюкзак Казанцев хранил в гараже. Шаранович позвонил в конце января и сказал, что ему нужен рюкзак и попросил его встретить по дороге в Пластун на перевале Китовое ребро. Шаранович пояснил, что у него арендованное авто. Он взял рюкзак с вещами и поехал. Когда он (Казанцев) приехал, Шаранович был с девушкой Бабаевская Ю. В., которую он не знал. Они были на автомобили Приус. Шаранович объяснял, что его должен был встретить Деев, но последний слетел с дороги в районе перевала Корейский. Они останавливались возле Деева, который съехал на повороте, рядом с ним был Глагольев. Казанцев из автомобиля не выходил. Только Шаранович вышел, его не было минут 5. Когда Шаранович вернулся, сел на заднее сиденье, там же сидела его девушка. Они разговаривали, была ссора. Они поехали в п.Пластун на ул. Кирова, в сторону больницы. Шаранович попросил туда его отвезти и высадить. Он отвез. Девушка осталась с ним в автомобиле. Шаранович взял рюкзак, и сказал, что он позвонит и его нужно будет забрать. Было шестой час. Казанцев ездил по поселку, чтобы не замерзла машина. Шаранович позвонил ему минут через сорок и сказал, чтобы он его подобрал у Третьего квартала д.3 на грунтовой дороге. Там он сел в машину на заднее сиденье. Раций ни у него, ни у Шарановича не было. Пистолета у Шаранович он не видел. Когла Шаранович вернулся, он был в другой одежде: черной курте с капюшоном. И один ботинок он потерял. Поехали в сторону кладбища, Шаранович хотел попрощаться с кем-то. Было приерно 18ч. 30 мин. Через час он их забрал и довез до автомобиля, на котором они приехали. По дороге Шаранович ничего не говорил. Они поехали во Владивосток. Про хищение узнал на следующий день, об этом говорил весь поселок.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем Казанцевым А.С. в ходе следствия 12.02.2021г. (том 2 л.д. 142-146) и 11.08.2021г. (том 2 л.д.181-184).

Так 12.02.2021г. Казанцев А.С. показал, что в январе 2021г., при встрече Шаранович Кирилл неоднократно говорил, что ему нужны деньги и он планирует похитить ювелирные изделия из магазина «Золотая мозаика» в п. Пластун. Он отвечал, Шаранович, чтобы тот не совершал преступление, но Шаранович настаивал, говорил, что всё равно пойдет на хищение, так как у него нет денег на жизнь. Он ему ничего не предлагал и не обещал. Вечером 18.01.2021, время точно не помнит, Шаранович Кирилл позвонил ему, сказал, что собирается уезжать во Владивосток, необходимо встретиться. Он подъехал к общежитию в п. Пластун, где проживал Шаранович, последний попросил оставить у него в гараже рюкзак. Рюкзак светлого цвета был полным, в рюкзаке была видна рабочая специальная одежда зеленого цвета «Тернейлес». Он оставил рюкзак у себя в гараже. 30.01.2021 в середине дня ему позвонил Шаранович К. и сказал, что выезжает в п. Пластун. Затем 31.01.2021 примерно в 15:00 часов ему снова позвонил Кирилл и сказал, что подъезжает к г.Дальнегорску и попросил встретить его на перевале Китовое Ребро, так как не хочет ехать в п. Пластун на своем автомобиле. Также Кирилл попросил взять с собой рюкзак, две радиостанции и что-нибудь тяжелое, сказал, что подойдет молоток. Подъехав на перевал Китовое Ребро, увидел, что Кирилл находится в автомобиле «Toyota Prius», серого цвета, регистрационный номер автомобиля был залеплен снегом. Кирилл был с девушкой Бабаевская Ю. В.. Кирилл попросил отвести его и Бабаевская Ю. В. в п.Пластун. Казанцев А.С. был на своем автомобиле марки «Honda Inside» в кузове белого цвета регистрационный номер автомобиля № По дороге в п. Пластун Кирилл сказал, что его должен по дороге встретить Деев Е., который ему хорошо знаком. Когда они спустились с перевала Корейский Тернейского района, увидели на обочине дороги застрявший автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado» серого цвета, за рулем которого был Деев Е.. Также рядом был второй автомобиль, за рулем которого был Глагольев К. В., который также ему хорошо знаком. Остановились. Шаранович К. В. вышел, поговорил с Деевым, вернулся и они поехали в п. Пластун. По дороге Кирилл ему сказал, что собирается пойти на дело - ограбить «Золотую мозаику», ювелирный магазин в п. Пластун. Он Кириллу сказал, чтобы он подумал, так как его могут поймать. Но Кирилл ему сказал, что он долго к этому готовился и все продумал. Кирилл говорил, что готовился к этому 6 месяцев. Кирилл и Юля сидели на заднем сидении. Они заехали в п. Пластун, он остановился рядом с гаражами при въезде в п. Пластун. Кирилл достал одежду из рюкзака, который он привез ему и стал одевать на себя зеленую специальную одежду (робу), с надписью ОАО «Тернейлес». Кирилл попросил отвести его на перекресток улиц Матросова и Кирова. Время было уже примерно 18:20 часов. Когда они остановились, Кирилл одел на голову черную шапку - маску с отверстиями для глаз (балаклава). Также он увидел, что Кирилл засунул в нагрудный карман предмет похожий на гранату зеленого цвета и предмет похожий на пистолет марки ИМ. Он спросил: «Что там у тебя 9-ти миллиметровый?». Кирилл ему сказал, что пистолет настоящий ПМ, достал магазин из пистолета, и он увидел в нем патроны, с резиновыми пулями, понял, что пистолет травматический. Также он видел, что рукоять пистолета темно-коричневого цвета. Перед тем как положить в карман гранату. Кирилл долго ее крутил в руках, он спросил у него: «Боевая граната?». Кирилл ему сказал, что нет. Бабаевская Ю. В. спрашивала Кирилла о том, зачем тот привез её с собой, кричала. Он понял, что Юля ничего не знала о намерениях Кирилла похитить ювелирные украшения из магазина. Кирилл говорил Юлии, чтобы она замолчала. Кирилл взял одну из его радиостанций включил ее, после чего он включил свою вторую радиостанцию. Они убедились, что они работают. Кирилл положил рацию во второй нагрудный карман куртки. Затем Кирилл одел свой рюкзак и взял молоток, который он брал у себя в гараже и вышел на улицу, сказал, чтобы они ездили по поселку и ждали его сигнала по рации. Также Кирилл сказал, что если у него все получится, то он будет ждать на лесовозной дороге. Кирилл направился вниз по тропинке от места их остановки, а он и Бабаевская Ю. В. поехали по поселку Пластун. Когда они ездили, то они несколько раз проезжали мимо магазина «Золотая мозаика», он ничего в магазине подозрительного не видели. Примерно через 20-30 минут после ухода Кирилл сказал по рации фразу: «Уходим на Соболя». Он понял, что Кирилл ограбил магазин, ему было страшно, он хотел уехать, так как никакого участия в хищении принимать не собирался. Он ехал по дороге в районе ул. 3 Квартал по нижней грунтовой дороге около дома № 3, когда Кирилл сказал по рации, чтобы он остановился, что он сзади. Он остановился. Кирилл сел на заднее сидение. Он (Шаранович) был очень взволнован, говорил, что у него все получилось, говорил, что нужно быстро уезжать. Кирилл стал по дороге переодеваться (снимать с себя робу) и сказал, чтобы они поехали на кладбище. Кирилл был без одного кроссовка, сказал, что потерял где-то в сугробах пока бежал. Когда они ехали в сторону кладбища Кирилл стал выбрасывать в окно перчатки, робу, шапку-маску и второй кроссовок в разных местах. На кладбище они остановились рядом с местом сбора мусора. Кирилл и Юля вышли из машины, Кирилл сказал, что они пойдут прятать похищенное. Он сказал, что поедет в центр и. Пластун. Примерно через 30 минут ему позвонил Кирилл, сказал, чтобы он за ними приехал, так как они замерзают. Когда он подъехал, они сели в машину, при этом у них ничего при себе не было. Кирилл был без рюкзака. Кирилл сказал, что все спрятал и с собой ничего не брал. Кирилл сказал, что его и Юлию нужно отвести к машине, на перевал Китовое Ребро, Юлия молчала. Пока они ехали в сторону перевала Китовое Ребро, он стал спрашивать, не боится ли тот, что золото могут найти посторонние люди, Кирилл отвечал, что золото в ближайшее время заберут, кто заберет, Кирилл не говорил, но он решил, что золото должен забрать Деев Е.. Кроме этого он видел наличные деньги у Кирилла, которые тот пересчитывал. Кирилл сказан, что деньги из кассы магазина, и что в кассе было 7000 рублей. Кирилл спросил у него денег на дорогу. Казанцев ответил, что денег у него нет. Когда они подъехал к указанному перевалу, то Шаранович и Бабаевская Ю. В. пересели в свою машину и поехали в г. Владивосток. Из похищенного имущества, ему Кирилл ничего не давал и не обещал, что либо дать. Не знал о том, что Шаранович будет совершать преступление. Нападение на магазин Шаранович Кирилл с ним не планировал, и не предлагал совершить хищение вместе, денег и ювелирных украшений, полученных от хищения, Шаранович ему не обещал, и он у того ничего не просил, он согласия участвовать в хищении не давал Кириллу.

В ходе дополнительного допроса 11.08.2021г. Казанцев А.С. к ранее данным показаниям дополнил, что Шаранович говорил ему, что хочет ограбить магазин Золотая Мозайка он подтверждает, но на тот момент словам Шаранович он не поверил и не думал, что тот все-таки решится на данное преступление. Когда Шаранович попросил оставить у него в гараже рюкзак он не знал, что в том находится, не заглядывал. Когда Шаранович попросил взять его рюкзак и что-то тяжелое он не знал и не осознавал, что Шаранович собирается совершить преступление. Шаранович стал одевать на себя одежду, которую достал из рюкзака, оставленного у него, когда они уже находились на территории пгт. Пластун. Он подтверждает, что после встречи с Деевым Шаранович ему сказал, что собирается на дело он понял, что Шаранович имеет виду ограбить магазин Золотая Мозаика и он стал отговаривать Шарановича, но Шаранович сказал, что он к этому готовился и все продумал. На тот момент он Шаранович не высадил, так как испугался за себя, так как после этого Шаранович показал ему пистолет. Пистолетом Шаранович ему не угрожал, но он понимал, что если начнет отказываться или не дай бог не выполнит, то что ему говорит Шаранович у него будут проблемы по типу того что его могут избить или что-нибудь сотворить с его имуществом. Только поэтому он высадил Шаранович там, где

Шаранович его попросил и не уехал после этого домой. Он испугался и не знал куда ему деть девушку Шаранович. Да он взял свои личные рации и молоток по просьбе Шаранович, но на тот момент не знал для чего Шаранович их попросил. Когда Шаранович переоделся, то оставил ему одну рацию, но она фактически не работала, была разряжена. Да Шаранович перед тем как он его высадил сказал, чтобы он ждал Шаранович на лесовозной дороге, и он ездил с Юлей так как боялся и не знал, как выйти из этой ситуации. В последующем подобрал и отвез Шаранович на кладбище так же потому, что боялся. Он настаивает, что у него с Шаранович не было сговора на совершение разбойного нападения. Шаранович ему никаких денежных средств или ювелирных украшений не показывал и не передавал. Когда он подобрал Шаранович в районе ул. 3 квартал пгт.Пластун увидел, что Шаранович сел в машину с рюкзаком, который был чем-то наполнен. Он подтверждает показания данные в качестве свидетеля 12.02.2021.

Оглашенные показания свидетель Казанцев А.С. подтвердил частично в части показаний от 11.08.2021г., считая, что в показаниях от 12.02.2021г. не совпадают определенные моменты. Настаивал на показаниях, данных 11.08.2021 в ходе дополнительного допроса и данных в судебном заседании, указывая о их правдивости. Указать и конкретизировать противоречия не смог. В суде дал показания кратко. Указал, что с протоколами знакомился, замечаний не имел, протоколы подписывал. Первичные показания 12.02.2021 давал после оказанного на него физического давления со стороны оперативных сотрудников. Указал, что с Шаранович познакомился в баре. Деева знал, так как учились в одном классе. В начале января Шаранович говорил, что хочет ограбить «Золотую Мозаику». Когда Шаранович приехал и попросил забрать его на Китовом ребре, он попросил взять радиостанции. В машине Шаранович говорил, что намеревается сделать. Ссорился с Бабаевская Ю. В. по этому поводу. По поведению Бабаевская Ю. В., она не была в курсе намерений Шарановича. Видел у Шаранович пистолет и гранату. Шаранович просил его покататься с Юлей, пока он будет делать свои дела. После того, как Шаранович сделал свои дела, он вроде позвонил на сотовый телефон. Когда вез Шаранович на кладбище, последний ничего не пояснял. Про похищенное не спрашивал, разбойное нападение Шаранович не предлагал ему совершить. Не уехал, так как боялся последствий. Рации и молоток Шаранович не вернул.

В ходе очной ставки, проведенной 28.09.2021г. с обвиняемым Шаранович К.В. свидетель Казанцев А.С. дал пояснения, в целом схожие в вышеприведенными показаниями Казанцева А.С.. При этом сообщил, что разбойное нападение совершил Шаранович К.В.. По просьбе Шаранович К.В. довез его и его девушку Бабаевская Ю. В. до п.Пластун. При этом передал Шаранович К.В. рюкзак и молоток. Довез Шаранович до ул.Кирова п.Пластун дом № 10 или № 14, где последний переоделся. Видел пистолет у Шаранович, резиновые пули в обойме и гранату. Вопросов ему не задавал. Также передал Шаранович К.В. одну рацию, вторая осталась в машине. Видел, как ушел Шаранович, он был в робе зеленого цвета и куртке. Бабаевская Ю. В. оставалась в машине. Проезжая по улице Третий квартал 3, услышал голос Шарановича, остановился. Шаранович сел в машину. В руках у него был рюкзак. По просьбе последнего, отвез их на кладбище, где их высадил, а позже забрал. Отвез на перевал Китовое ребро. Данные показания свидетеля Казанцева А.С. подтвердил обвиняемый Шаранович К.В.. (т.2. л.д. 197-204).

Свидетель Глагольев К.В. допрошенный в судебном заседании показал, знаком с Шарановичем К., как жителем пос.Пластун. С Деевым Е. проходили по одному уголовному делу. Знает Казанцева А.. Зимой 2021г. ему позвонил Деев Е. и попросил помочь ему вытащить автомашину, которая застряла в снегу на обочине в районе перевала Корейский. Когда вытаскивали машину, подъехала белая машина Интегра, за рулем которой находился Казанцев. В автомобиле был Шаранович, который вышел, поздоровался. Не помнит, общался ли Деев с Шаранович. После он (Глагольев) уехал. О том, что собирается совершить Шаранович, он не знал. У него (у Глагольева) был обыск, изъяли пистолет ограниченного поражения, на которое имеется разрешение, 2 патрона, две рации. В день обыска узнал, что Шаранович обвиняется в совершении ограбления.

Свидетель Бабаевская Ю.В., допрошенная в судебном заседании в порядке ст.278.1 УПК РФ с использованием систем видеоконференц-связи, показала, что в конце января приезжала с Шаранович К. к его родителям. 30 или 31 января 2021г. В настоящее время плохо помнит обстоятельства тех дней. Они с Шаранович К. ехали на одной машине, вроде Приус, потом пересели в другую машину, водитель ФИО19. Она всю дорогу спала. Останавливались, с кем-то разговаривали. По приезду в п.Пластун, остановились, вышли на улицу, о чем то разговаривали. Потом Кирилл переоделся, в какой то костюм и ушел. У него был рюкзак, рация была у ФИО19. Она все это время была на заднем сиденье. Они с ФИО19 ездили по поселку, стояли возле домов или гаражей. Было темно, восьмой час вечера. Шаранович К. В. вернулся минут через 30-40. При нем был рюкзак. Видела бумажную бирку, как весят на золотых украшениях. Когда Кирилл сел в машину, они поехали на кладбище. На кладбище Кирилл куда-то ушел, вернулся без рюкзака. ФИО19 довез их до автомобиля, и они поехали домой.При ней Кирилл и ФИО19 не разговаривали.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями оглашены показания свидетеля Бабаевской Ю.В., данные ею в ходе предварительного следствия (том № 2 л.д. 134-138, л.д. 185-189), из которых следует, что в период с 20 января по 30 января 2021 года Шаранович арендовал автомобиль марки «Toyota Prius», регистрационный №, серого цвета. 30.01.2021 Шаранович уговорил её поехать с ним в пгт. Пластун и примерно в 19 часов 00 минут она и Шаранович выехали вдвоем на указанном автомобиле из г. Владивостока в пгт. Пластун. Она почти всю дорогу спала. Примерно в 16:00 ч. 31.01.2021 не доезжая до пгт. Пластун, по дороге, в лесном массиве они остановились, пересели в автомобиль белого цвета, седан, за рулем которого был ФИО19. Продолжили путь. Кирилл почти не разговаривал с ФИО19. По дороге в пгт. Пластун по пути встретили автомобиль, застрявший в снегу на обочине, подъехали, Кирилл вышел из машины и примерно 3-5 минут разговаривал с двумя мужчинами на улице. Кто были эти мужчины и о чем разговаривали, она не знает. После этого Шаранович сел в автомобиль к ФИО19, и они продолжили путь в пгт. Пластун. Проехав примерно 30-40 минут, заехали в пгт. Пластун. Шаранович на заднем сиденье автомобиля ФИО19 переоделся, одел рабочую темную одежду, похожую на робу. Шаранович сказал, что планирует совершить ограбление магазина ей и ФИО19. Она решила, что это розыгрыш. Волнуясь от происходящего, начала плакать. Кирилл переодевшись, вышел из автомобиля и ушел в неизвестном ей направлении. Также она видела, что у ФИО19 была рация, была ли рация у Кирилла, не видела. Никакого оружия, гранат у Кирилла она не видела, и не слышала, чтобы Кирилл и ФИО19 разговаривали об этом. Оставшись с ФИО19 в машине, они ездили по пгт. Пластун. Примерно через 20-30 минут в радиостанции ФИО19 было какое-то шипение, звуки, что именно не слышала. Почти сразу после этого Шаранович вернулся в автомобиль, при этом у него при себе был походный рюкзак светлого цвета, из рюкзака торчали бирки от ювелирных изделий, бирок было много, изделий не видела. Она поняла, что Кирилл действительно похитил ювелирные украшение. У Кирилла не было одного кроссовка, сказал ФИО19, что потерял по дороге. У неё была истерика. Кирилл, сказал ей успокоиться и молчать. Далее они поехали на кладбище. По дороге Кирилл переоделся, что-то выбросил на улицу из машины. Подъехав к кладбищу, они вместе вышли из автомобиля, ФИО19 сразу куда-то уехал. После этого Шаранович посадил её в снежный сугроб и сказал, чтобы она ждала. Шаранович уходил вместе с вышеуказанным рюкзаком. Примерно через 10 минут Шаранович вернулся, но рюкзака при нем не было. В это же время подъехал ФИО19, они сели в автомобиль, и ФИО19 отвез их к автомобилю Шаранович, на котором они приехали. По дороге ФИО19 спрашивал у Кирилла, не везет ли Кирилл что-то из похищенного с собой, Кирилл ответил, нет. Также ФИО19 спрашивал: «Сколько было денег в кассе?», Кирилл ответил, что немного. Больше она ничего не слышала. Примерно в 20-21 час 31.01.2021 ФИО19 подвез её и Кирилла к оставленному автомобилю «Toyota Prius». Они пересели в автомобиль и поехали в г. Владивосток вдвоем. Весь обратный путь они с Шаранович не разговаривали. Примерно 3-4 февраля 2021 года Кирилл подарил ей серебряное кольцо марки «Sunlight», более он ей ничего не дарил, никаких ювелирных украшений после описанных событий не показывал и не дарил, никаких денег не давал. В вечернее время 11.02.2021 к ним в квартиру по адресу: <адрес> прибыли сотрудники полиции.

После оглашения данных показаний, свидетель Бабаевская Ю.В. подтвердила их в полном объёме, объяснив возникшие противоречия давностью событий.

Свидетель Смирнова Н.А. в судебном заседании показала, что в феврале 2021 проходила стажировку в магазине «Золотая мозаика» в п.Пластун. Стажировалась 4 дня. В магазине находились ювелирные изделия. Она занималась их выкладкой из сейфа на витрины и продажей. Сейф находился в отдельной комнате в магазине. Приходила к 9:00 часам, закрывали магазин в 19:00 часов. В день ограбления у нее был выходной. В понедельник она должна была самостоятельно выйти на работу, но этого не случилось. Ей позвонил следователь и рассказал, что произошло ограбление.

Как показал суду свидетель Румянцева И.А., она является бывшей женой Деева Е.. Знакома с Шаранович К., находятся в хороших отношениях. В феврале 2021г. последний приносил ей золотые украшения: 2 сережки разные, объемный браслет, цепочка-ожерелье с камнями.

Сказал, что дал Кирилл и попросил оставить. Где их взял Кирилл (Шаранович), не сказал. В дальнейшем узнала, что это украшения из ювелирного магазина. Отдала все украшения следователю. Об ограблении узнала из Пластунского чата в этот же день, вечером.

Допрошенные в судебном заседании свидетель Абрамов А.В. не являлся очевидцем событий, происходящих 30.10.2020г. и 31.01.2021г., сообщил известные ему обстоятельства о задержании Казанцева А..

Свидетель Бессарабец А.А. в судебном заседании показал, что подрабатывал в охранном агентстве «Нова». Пультовая охрана. Зимой или осенью, около 19 часов, ему сообщили об ограблении. Позвонил диспетчер с пункта охраны «Нова». Приехал, посмотрел, что произошло. Там был участковый и какие-то люди. Разговаривал с участковым и с продавцом. Продавец сказала, что кто-то ее ударил. Больше ничего не рассказывала. Ничего о том, что забрали или вынесли из магазина, не говорила. В магазин не заходил, только заглянул с улицы.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем Бессарабец А.А. в ходе следствия (том 2 л.д. 111-113), из которых следует, что 31.01.2021 года в 19 часов 41 минуту ему на мобильный телефон поступил звонок от диспетчера охранного агентства, которая сообщила, что необходимо проехать в магазин «Золотая мозаика», там совершено вооруженное ограбление. После чего он направился к магазину «Золотая мозаика», где уже были сотрудники полиции и продавец магазина, с которой он не знаком. Он подошел к продавцу магазина, и спросил у неё, что случилось. На что продавец пояснила, что неизвестный ей мужчина нанес удар по голове молотком и похитил часть ювелирных изделий. При этом он спросил, много ли похищено. На что продавец ответила, что достаточно.

Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив возникшие противоречия давностью событий.

Свидетель Абрамова Е.С., допрошенная в судебном заседании в порядке ст.278.1 УПК РФ с использованием систем видеоконференц-связи, показала, что работала в ювелирном магазине в период с 2018 по 2021 г.. Примерно 1,5 года назад, когда находилась в командировке в магазине «Золотая мозаика» в п.Пластун, познакомилась с Шаранович К. После знакомств, Шаранович приходил, дарил цветы, общались. В магазине реализовывались ювелирные украшения: серьги, браслеты, кольца, подвески, золото, серебро. От сотрудницы магазина, которая там работала - Сосновской Е.А.,

узнала, что было совершено ограбление магазина, ударили сотрудницу молотком по голове, разбили витрину и похитили часть ювелирных украшений. Видела видео. Ограбление было перед закрытием магазина, в 19 часов. Дату не помнит. Она уволилась, отрабатывала последние две недели. И спустя недолгое время после увольнения произошло нападение. После увольнения с Шаранович не общалась. Шаранович не интересовался режимом работы, охранной сигнализацией. Работала в должности продавца-скупщика. В ее работу входило: выкладка товара, продажа, вечером убирали в сейф, инкассация, ставили на сигнализацию. Продажи в магазине шли плохо, товар привозили раз в две недели. Она осуществляла приём и учёт ювелирных изделий, вела сверку, принимала товар. Все украшения фиксировались в программе 1С. Остатки фиксировали каждый вечер, снимали чеки. Ревизия была ежемесячно. Но поскольку была текучка кадров, ревизии делали чаще. В ревизии участвовали все те, кто находился на точке. Все ревизии отражались в 1С. Всё в одной базе, списком все изделия. В магазине в ассортименте было больше 1000 ювелирных украшений. Меняли ассортимент между магазинами. За неделю продавали не больше 15 изделий.

Свидетель Телоян М.Г., допрошенный в судебном заседании в порядке ст.278.1 УПК РФ с использованием систем видеоконференц-связи, показал, что он встречался с Деевым Е. в кафе «Кавказская пленница», почти год назад. Точное число и месяц не помнит. Кафе находится на ул. Владикавказская 14 «а» г. Владивосток. Деев предложил ему сдать сережки, кольца, разные ювелирные украшения, принадлежащие, как он понял, его (Деева) супруги. Всё было сломано. Деев сказал, что ребенок молотком сломал, надо сдать и машину купить Вместе с камнями было 350 грамм. Деев показал лом. Телоян М.Г. предложил ему поехать вместе, но Деев отказался. Телоян отвез в Уссурийск, сдал, где принимают лом на рынке. Всего сдал на сумму около 400 000 рублей. Себе оставил 50 тысяч рублей, свою долю. На следующий день передал деньги в кафе Дееву. С Деевым знаком с конца 2020г., познакомились в Пластуне. Ювелирные изделия были в черном пакете, горсть, примерно 350 гр.. Камни извлекли и выкинули, их не оценивали. Было 205гр. чистого золота, 1 гр по 2200 рублей.

В связи с не явкой с согласия всех участников процесса в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Литвинцевой Л.Н., Беспалой В.В., Файдевич Т.С., Ваганян О.Р., Светловой А.Д., данные ими в ходе следствия.

Из показаний свидетеля Литвинцевой Л.Н. следует, что с декабря 2020 г. по 11.01.2021 г. она работала продавцом в магазине «Золотая Мозаика» ИП Момот, расположенный по адресу <адрес>. Помимо неё в магазине работала Файдевич Т. С., проживающая в <адрес>. В её обязанности входило открытие и закрытие магазина, продажа ювелирных изделий. Перед открытием магазина она доставала ювелирные изделия на подставках из сейфа, стоящего в подсобном помещении, и раскладывала их по витринам. При закрытии магазина она убирала подставки с ювелирными изделиями обратно в сейф. Ключ от сейфа в основном хранился в магазине. 11.01.2021г. она уволилась с работы. 31.01.2021г. в вечернее время она узнала о том, что магазин «Золотая Мозаика» ограбили (том 2 л.д.118-120).

Из показаний свидетеля Файдевич Т.С. следует, что в период с 26 ноября 2020 года по настоящее время работает в ювелирном магазине «Золотая Мозаика» в должности продавца - скупщика. С 26 ноября 2020 года по 17 января 2021 года находилась в п. Пластун Тернейского района, где работала в филиале магазина «Золотая мозаика». В период времени с 31 января 2021 года на 01.02.2021 года на магазин «Золотая Мозаика» п. Пластун было совершенно разбойное нападение, в этот момент в магазине работала Федотова Е. А.. Позже, примерно 03.02.2021 года в ходе беседы с Федотовой Е.А. ей стало известно, что возможно магазин ограбил житель п. Пластун по кличке «кабина», а именно Шаранович Кирилл. Откуда у Пантюхин Е. В. данная информация, ей неизвестно. Лично ей Шаранович К. В. не знаком, но она его видела однажды в магазине «Золотая мозаика» г Пластун примерно в середине декабря 2020 года (том 2 л.д.125).

Свидетель Беспалая В.В. в ходе следствия показала, что ей принадлежит торговое помещение по адресу: <адрес> Данное здание состоит из двух торговых помещений, каждое из которых имеет отдельный вход. В одном из данных помещений располагается салон сотовой связи, а во втором помещении ювелирный магазин «Золотая мозаика». Она ежедневно заходит в данные магазины, знает продавцов. 31.01.2021 года примерно в 18:20 часов она также зашла в указанные магазины. В первый она зашла в салон сотовой связи. Примерно в 18:50-18:55 она выходила с магазина, при этом видела, что на магазине «Золотая мозаика» уже закрыты роль ставни на окнах, но дверь была открыта. Около магазина никого не видела. Примерно через 3 минуты в магазин вошла продавец магазина «Золотая мозаика» - Пантюхин Е. В., и сказала, что её ограбили, при этом она как-то согнулась, и она поняла, что Пантюхин Е. В. плохо, у неё была истерика, пояснить ничего она не могла. Потом Пантюхин Е. В. рассказала, что как только она закрыла роль ставни на окнах и вернулась в магазин, следом за ней зашел неизвестный ей мужчина, который ударил её молотком и угрожая пистолетом и гранатой, забрал деньги из кассы в сумме 30 000 рублей и ювелирные изделия. Она после этого сразу же позвонила начальнику пункта полиции (том 2 л.д.121-123).

Из показаний свидетеля Светловой А.Д. следует, что в январе 2021 года работала специалистом в салоне сотовой связи «Теле2» ИП Денинг В.А.. Была направлена в командировку в п.Пластун. Офис продаж располагался в арендованном помещении. По соседству с их салоном, в соседнем помещении, располагался ювелирный магазин «Золотая Мозаика». 31.01.2021 точное время не помнит, перед закрытием, то есть до 19 часов к ней в салон зашла собственник помещения Беспалая В.В., и она с той заболтавшись, в 19.00 часов не закрыла магазин. 31.01.2021 примерно в 19 часов 08 минут, более точно сказать не может, когда она и Беспалая В.В. находились в салоне, забежала продавец из ювелирного магазина «Золотая Мозаика», которая была в стрессовом состоянии, плача сообщила: «Нас ограбили». Имя данной девушки ей не известно. Девушка плакала, говорила, что её ударили молотком по голове, угрожали огнестрельным оружием, и так же она сказала, что у неизвестного была граната. Так же продавец магазина «Золотая мозаика» говорила, что напал мужчина, который ей угрожал, показывал, что в пистолете есть патроны, и требовал деньги из кассы, потом молотком разбил витрины и похитил ювелирные украшения. Продавец сама стала звонить своему руководству, которому и сообщила о случившемся. В ходе разговора продавец сказала, что неизвестный грабитель был один, одет в какую-то зеленую куртку, на лице была какая-то маска и шапка, более описания нападавшего она не помнит (том 2 л.д. 229-231).

Свидетель Ваганян О.Р. показал, что является директором кафе «Кавказская пленница», расположенное по адресу г. Владивосток ул. Владикавказская 14а. У него есть знакомый Телоян М. Г., но работником его кафе тот не является. О том, что Телоян М. Г. приобрел ювелирные изделия похищенные из магазина Золотая мозаика в пгт.Пластун Тернейского района, ему ничего не известно. Шаранович К.В. ему не знаком (том 2 л.д. 158-161).

Показания потерпевшего и представителя, свидетелей объективно подтверждаются:

протоколом осмотра места происшествия от 31.01.2021 года и фототаблицей к нему, согласно которому, с участием Федотовой Е.А. произведен осмотр места происшествия - помещения магазина «Золотая мозаика» и прилегающей территории по адресу: Приморский край Тернейский муниципальный округ пгт. Пластун ул. Лермонтова, 15. В ходе осмотра слева от крыльца магазина обнаружены и изъяты три следа обуви путем масштабной фотосъемки. В ходе осмотра установлено, что прямо от входа за прилавками на стене установлены четыре витрины, выполненные из стекла, которые разбиты. Так же в торговом помещении на прилавках расположены планшетки с ювелирными украшениями, а также без них. В торговом зале обнаружены осколки стекол, на одном из которых обнаружен след обуви, осколок стекла изъят с места осмотра. На полу обнаружен металлический молоток, который изъят с места осмотра (том 1 л.д.83-92);

протоколом осмотра предметов от 17.09.2021 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен молоток, признанный и приобщенный к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д.59-64);

протоколом осмотра предметов от 06.12.2021 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен осколок стекла (фрагмент), признанный и приобщенный к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д.66-70);

протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому с участием Бородачевой Л.А. произведен осмотр места происшествия - помещение магазина «Хускварна» по адресу: Приморский край Тернейский муниципальный округ пгт. Пластун ул.Лермонтова, 24. В ходе осмотра изъят CD-R диск с видеозаписью за 31.01.2021 за период времени с 16:50 часов до 17:21 часов с камеры наружного наблюдения. Время видеозаписи отстает от реального на 02 часа 05 минут (том 1 л.д.103-104);

протоколом осмотра предметов от 04.12.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен CD-R диск с видеозаписью за 31.01.2021 изъятый -01.02.2021 в ходе осмотра места происшествия – магазина «Хускварна». Видеофайл на диске, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 4 л.д.72-80).

протоколом осмотра места происшествия от 31.01.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому с участием Федотовой Е.А. произведен осмотр места происшествия - помещения магазина «Золотая мозаика» по адресу: Приморский край Тернейский муниципальный округ пгт. Пластун ул.Лермонтова, 15. В ходе осмотра изъяты четыре диска с видеофайлами с камер наблюдения (том 1 л.д.81-82);

протоколом осмотра места происшествия от 12.02.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому с участием Казанцева А.С. произведен осмотр места происшествия – участка местности, имеющий географические координаты 44 45 840 северной широты 136 18 649 восточной долготы на участке автодороги в районе ул. Лермонтова и улицы Октябрьская пгт. Пластун Тернейского МО Приморского края. В ходе осмотра изъят кроссовок марки «DEMIX» черного цвета (том 1 л.д.138-141);

протоколом осмотра предметов от 20.12.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен кроссовок изъятый 12.02.2021 в ходе осмотра места происшествия. Кроссовок признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д.81-86);

- протоколом обыска от 11.02.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому с участием Казанцева А.С. в <адрес> изъяты две радиостанции (том 3 л.д.31);

протоколом осмотра предметов от 22.12.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому в служебном кабинете № 20 ОП № 13 МО МВД России «Дальнегорский» по ул. Партизанская 78 пгт. Терней осмотрены радиостанция «BAOFEND», радиостанция «KENWOOD», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д.76-82);

протоколом выемки от 12.02.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому у Румянцевой И.А. в кабинете № 5 ПП № 14 МО МВД России «Дальнегорский» по ул. Чапаева 2а пгт. Пластун изъяты изделия из желтого металла: две серьги, браслет, колье (том 3 л.д.196-201);

протоколом осмотра предметов от 17.05.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому в служебном кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по проспекту 50 лет Октября 141 г. Дальнегорск осмотрены две серьги, колье, цепь (браслет). В ходе осмотра установлено, что вес серьги № 1 составляет 2.16г, вес серьги № 2 составляет 1.67г, колье длиной 500мм, весом 11,57грамм, цепь (браслет) длиной 190мм, вес 5,31грамма, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д.202-210);

протоколом выемки от 12.02.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому у Казанцева А.С. в кабинете № 9 МО МВД России «Дальнегорский» по проспекту 50 лет Октября 141 г. Дальнегорск изъят телефон марки Honor 10i. (том 3 л.д.213-215);

протоколом осмотра предметов от 03.03.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому, в служебном кабинете № 5 ПП № 14 МО МВД России «Дальнегорский» по ул. Чапаева 2а пгт. Пластун осмотрен телефон марки Honor 10i., который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д.216-232);

протоколом осмотра предметов от 30.07.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому в служебном кабинете № 15 МО МВД России «Дальнегорский» по проспекту 50 лет Октября 141 г. Дальнегорска осмотрены документы поступившие от ПАО «МТС» и ПАО «Вымпел коммуникации», согласно которых 31.01.2021 Шаранович К.В. находился на территории пгт.Пластун Тернейского МО Приморского края. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д.23-31);

протоколом выемки от 29.09.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которым у Казанцева А.С. на участке местности расположенном в 100 метрах от здания ПП 14 МО МВД России «Дальнегорский» по ул. Чапаева 2а пгт. Пластун Тернейского Мо Приморского края изъят автомобиль марки «Honda Insight» государственный регистрационный знак Р 972 АХ 125 номер кузова ZE21153774 (том 4 л.д.45-47);

протоколом осмотра предметов от 29.09.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Honda Insight» государственный регистрационный знак Р 972 АХ 125 номер кузова ZE21153774, признанный и приобщенный к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д.48-55);

- заключением эксперта № 15 от 03.02.2021 года, согласно которому следы обуви, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия, которые были изъяты по средством фотофиксации, изображение которых содержится в файлах «DSCN3003.jpg», «DSCN3013.jpg», «DSCN3014.jpg», перекопированных на компакт-диск, пригодны для определения групповой (видовой) принадлежности следообразующего объекта. Следы обуви на поверхности стекла к идентификации следообразующего объекта, не

пригодны (том 4 л.д.150-153);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: след обуви, проиллюстрированный в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ (иллюстрация №) оставлен не кроссовком, представленным на экспертизу, а иной обувью. След обуви,

проиллюстрированный в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ (иллюстрация №) оставлен, вероятно, каблучной частью кроссовка. Решить вопрос в категоричной форме не представляется возможным, по причинам указанным в исследовательской части.

След обуви, проиллюстрированный в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ (иллюстрация №

7) оставлен не кроссовком, представленным на экспертизу, а иной обувью.

(том 4 л.д.163-167);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которого: проведена шумоочистка фонограммы, зафиксированной на диске CD-R в файле NVR_ch1_20210131185100_20210131190100_0410. Запись обработанной фонограммы произведена на предоставленный компакт-диск. дословное содержание разговора, записанного на диске CD-R в файле NVR_ch1_20210131185100_20210131190100_0410, приведено в Приложении к данному заключению (том 4 л.д.178-181)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которого: проведена шумоочистка фонограммы, зафиксированной на диске CD-R в файле NVR_ch4_20210131185100_20210131190100_0340. Запись обработанной фонограммы произведена на предоставленный компакт-диск. дословное содержание разговора, записанного на диске CD-R в файле NVR_ch4_20210131185100_20210131190100_0340, приведено в Приложении 2 к данному заключению (том 4 л.д.192-195);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которого:

проведена шумоочистка фонограммы, зафиксированной на диске CD-R в файле NVR_ch5_20210131185100_20210131190100_0670. Запись обработанной фонограммы произведена на предоставленный компакт-диск.

дословное содержание разговора, записанного на диске CD-R в файле NVR_ch5_20210131185100_20210131190100_0670, приведено в Приложении 2 к данному заключению (том 4 л.д.206-209);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому:

проведена шумоочистка фонограммы, зафиксированной на диске CD-R в файле NVR_ch2_20210131185100_20210131190100_0670. Запись обработанной фонограммы произведена на предоставленный компакт-диск.

дословное содержание разговора, записанного на диске CD-R в файле NVR_ch2_20210131185100_20210131190100_0670, приведено в Приложении 2 к данному заключению (том 4 л.д.220-223);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены 4 диска с видеофайлами: NVR_ch1_20210131185100_20210131190100_0410,NVR_ch4_20210131185100_20210131190100_0340,NVR_ch5_20210131185100_20210131190100_067 NVR_ch2_20210131185100_20210131190100_0670, а так же 4 диска с аудиофайлами: NVR_ch1_20210131185100_20210131190100_0410_f_1, NVR_ch4_20210131185100_20210131190100_0340_f_1; NVR_ch5_20210131185100_20210131190100_0670_f_1, NVR_ch2_20210131185100_20210131190100_0670_f_1, изготовленными в ходе проведения фоноскопических экспертиз. Файлы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д.88-122);

- актом инвентаризации наличных денежных средств ИП Момот Д.Н., <адрес>, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлена недостача на сумму 30 184 рубля 78 копеек (том 2 л.д.45);

- сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей № ЗМ-00000117 от ДД.ММ.ГГГГ ИП Момот Д.Н., <адрес>, согласно которой, по состоянию на 01.02.2021г. в результате проведенной ревизии установили количество и стоимость похищенного: 365 наименований похищенного имущества на общую сумму 3 172 287, 8 рублей (том 2 л.д.46-61);

- сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей № ЗМ-00000118 от ДД.ММ.ГГГГ ИП Момот Д.Н., <адрес>, согласно которой часть имущества, 11 наименований на общую сумму 60 820,88 рублей, указанных как похищенных в ревизионной проверке от ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем были обнаружены (том 2 л.д.62-63);

- выпиской по счету дебетовой карты Бабаевской Ю.В. согласно которой, 07.02.2021 на счет поступили денежные средства в сумме 20000 рублей от Телоян М. Г. Т. (том 2 л.д.190-194).

В судебном заседании были допрошены свидетели стороны защиты Шараноич О.Н. и Шаранович В.В., которые показали, что являются родителями Шаранович К.В.. Их сын Кирилл единственный ребенок в семье, рос в полной семье, в достатке. Спокойный, уравновешенный ребенок. Никогда первым не обидит никого, всем помогал. Могло быть только самозащита. По характеру он спокойный, добродушный, отзывчивый, есть друзья. Родители нуждаются в его заботе и помощи.

Оценивая доказательства вины Шаранович К.В., суд приходит к выводу об обоснованности привлечения его к уголовной ответственности.

Все вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в их совокупности – достаточными для установления виновности подсудимого Шаранович К.В. в совершении преступлений.

Согласно показаниям Шаранович К.В., данным им на предварительном следствии в ходе допроса в качестве обвиняемого и в судебном заседании, он не отрицает, что умышленно нанес удар потерпевшему Пантюхину Е.В. в область лица (в левую часть подбородка), от которого тот потерял равновесие и упал на бетонную площадку рядом с входом в автостанцию ударившись затылком.

Возможность получения Пантюхиным Е.В. черепно-мозговой травмы: ушиб головного мозга тяжелой степени, повлекшей тяжкий вред здоровью, в результате вышеуказанных действий Шаранович К.В., о которых он указывал в ходе следствия и в судебном заседании, проверена и подтверждена экспертным путем, что отражено в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Эти показания Шаранович К.В. о механизме образования черепно-мозговой травмы суд признает достоверными и кладет в основу приговора.

Анализ выводов эксперта позволяет суду заключить, что комплекс тяжелой закрытой черепно - мозговой травмы у Пантюхина Е.В. образовался от травматического воздействия твердого тупого предмета (предметов) с ограниченной или преобладающей контактирующей поверхностью по механизму удара, в том числе и от удара рукой, сжатой в кулак, при условии приложения достаточной силы удара, вследствие его падения с высоты собственного роста на плоскость одного уровня и соударении при этом об преобладающую поверхность (асфальт, грунтовое покрытие и пр.), или при соударении о выступающие предметы с ограниченной поверхностью (камень, край ступени, бордюр).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, Пантюхин Е.В. до причинения ему 30.10.2020г. закрытой черепно-мозговой травмы каким-либо психическим расстройством не страдал. Психическое расстройство Пантюхина Е.В. в форме деменции без дополнительных симптомов (F02.00) является следствием перенесенной черепно-мозговой травмы.

На основании анализа исследованных доказательств суд приходит к выводу, что возникшее у Пантюхина Е.В. психическое расстройство, причинившее в соответствии с п.6.1.3 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» тяжкий вред его здоровью, находится в прямой причинно-следственной связи с умышленными действиями Шаранович К.В. в отношении Пантюхина Е.В. 30.10.2020г. по причинению последнему закрытой черепно-мозговой травмы.

Заключения экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ являются полными, ясными, мотивированными, обоснованными соответствующими исследовательским частям заключений, даны в установленном законом порядке экспертами, имеющими необходимые специальные познания в области судебной медицины и психиатрии, значительный стаж работы в исследуемых областях. Не доверять данным заключениям у суда оснований не имеется, сторонами выводы экспертов не оспариваются.

Обсуждая показания Шаранович К.В. о действиях Пантюхина Е.В., предшествующих нанесению удара в область лица, о конфликте с потерпевшим, и о его действиях после падения потерпевшего на бетонную площадку, данные в судебном заседании и в ходе расследования по делу, суд считает наиболее достоверными и имеющими доказательственную силу по делу его показания, данные в ходе судебного следствия, анализ которых свидетельствует, что Пантюхин Е. находясь на автостанции п.Пластун в состоянии алкогольного похмелья, вел себя агрессивно, выражался нецензурно в адрес Шаранович К.В., жестикулировал, Шаранович К.В. первым нанес Пантюхину Е.В. удар в область лица, от которого тот потерял равновесие и упал на бетонную площадку рядом с входом в автостанцию ударившись затылочной частью головы, после чего последний не встовал, каких-либо действий не совершал.

Показания Шаранович К.В. о нанесении Пантюхину Е.В. одного удара в область лица, от которого последний упал, потерял сознание и больше не вставал, объективно подтверждаются показаниями свидетелей Кириенко Д.В. и Корнилова В.М..

В остальном показания Шаранович К.В. достоверны и полностью согласуются с исследованными по делу доказательствами.

Помимо показаний подсудимого, обстоятельства встречи Шаранович К.В. и Пантюхина Е.В. 30.10.2020г. на автостанции п.Пластун и нанесению последнему удара в область лица, установлены показаниями представителя потерпевшего, свидетелей Кириенко Д.В., Корнилова В.М., Заровного В.С., Невшупа С.В., которые последовательны и по юридически значимым обстоятельствами согласуются между собой. Все допрошенные свидетели обвинения и представитель потерпевшего дали ясные и последовательные показания о известных им обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

Заинтересованность свидетелей, потерпевших в исходе дела, а также обстоятельства, которые могли бы повлиять на объективность показаний свидетелей, потерпевших, как и обстоятельства, которые давали бы основания полагать, что свидетели и потерпевшие оговаривают подсудимого, судом не установлены и в период рассмотрения дела не возникли. Кроме того, все потерпевшие и свидетели показания давали добровольно, без какого-либо принуждения, они предварительно были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Показания свидетелей и потерпевших согласуются с письменными доказательствами и между собой, а незначительные расхождения не являются существенными для доказывания. Показания представителя потерпевшего и отдельных свидетелей, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, также получены с соблюдением требований УПК РФ, регламентирующих допрос свидетеля и представителя потерпевшего, и признаются судом допустимыми доказательствами.

Показания указанных свидетелей в совокупности с показаниями подсудимого позволяет суду установить мотив действий подсудимого по причинению Пантюхину Е.В. телесных повреждений, а именно возникший между ними конфликт в связи противоправным поведением потерпевшего, который находясь на автостанции в состоянии алкогольного похмелья вел себя агрессивно, жестикулировал, высказывался нецензурной бранью в адрес Шаранович К.В..

Как следует из заключения эксперта № 20-12/179/2021 от 30 июля 2021 года, при поступлении 30.10.2020г. Пантюхина Е.В. в стационар КГБУЗ Пластунская РБ, был осмотрен врачом -травматологом, который диагностировал закрытую черепно-мозговую травму и алкогольную интоксикацию.

Показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей по юридическим значимым моментам согласуются между собой, дополняют и уточняют друг друга, согласуются с письменными доказательствами: протоколом осмотра места происшествия, заключениями эксперта и судебно-психиатрической экспертизы в отношении потерпевшего, иными документами.

Показания подсудимого о действиях Пантюхина Е.В. в момент, когда Шаранович К.В. встретил его у входа на автостанцию, суд находит противоречивыми. При том, что суду не представлено ни одного доказательства того, что Пантюхин Е.В. совершил или пытался совершить какие-либо инициативные наступательные действия в отношении Шаранович К.В., представляющее для него реальную опасность. Словесная перепалка, жестикуляция, к таковым отнесены быть не могут. Для подсудимого было очевидно, что Пантюхин Е.В. находился в состоянии алкогольного похмелья, и после падения на бетонную площадку, не представлял для Шаранович К.В. какой-либо опасности.

Эти фактические обстоятельства опровергает позицию подсудимого о том, что удар подсудимого кулаком в область лица Пантюхина Е.В. носил упреждающий, вынужденный характер, в целях предотвратить агрессивные действия потерпевшего. Указанная версия подсудимого голословна и ничем не подтверждена.

Судом достоверно установлено и подтверждено материалами уголовного дела, что Шаранович К.В., будучи возмущенным противоправными действиями Пантюхина Е.В., и испытывая к нему личную неприязнь, первым нанес последнему удар в область лица (головы), от которого тот упал на бетонную площадку, ударившись головой, потерял сознание и больше не вставал.

Эти обстоятельства позволяют суду сделать однозначный вывод, что Шаранович К.В., нанося в сложившейся обстановке удар потерпевшему в жизненно-важные органы - рукой сжатой в кулак в область головы (лица), действовал с умыслом на причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку с учетом окружающей обстановки, осведомленности в наличии бетонного покрытия в месте нанесения удара в область головы, с учетом нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного похмелья, которое было очевидно для подсудимого, Шаранович К.В. мог предвидеть и сознательно допускал, что от его целенаправленного в голову удара, потерпевший мог упасть и получить тяжкое повреждение от удара о твердое бетонное покрытие площадки.

В связи с тем, что нанесение Шаранович К.В. целенаправленного удара в область головы потерпевшего, повлекшего падение потерпевшего с высоты собственного роста и соударении при этом об преобладающую поверхность бетонной площадки, при том обстоятельстве, что для Шаранович К.В. было очевидно нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного похмелья и его невозможность сохранить равновесие, указывает на наличие косвенного умысла подсудимого при совершении преступных действий, поскольку Шаранович К.В. осознавал общественную опасность своих действий, не мог не предвидеть возможность того, что указанный удар повлечет падение потерпевшего с получением тяжких последствий, если и не желал их наступления, то сознательно допускал либо безразлично относился на момент противоправного действия к данному обстоятельству.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ, характеризуется не только прямым умыслом на причинение тяжкого вреда здоровью, но и косвенным умыслом, при наличии которого ответственность наступает в зависимости от фактически причиненного вреда здоровью потерпевшего, независимо от того, что виновный допускал возможность наступления тяжкого вреда здоровью или умысел виновного был не конкретизирован.

Доказательства по делу указывают, что падение потерпевшего не было самопроизвольным, а произошло от нанесенного с косвенным умыслом на причинение тяжкого вреда здоровью Шаранович К.В. удара в область головы Пантюхина Е.В. в результате чего при соударении с бетонным покрытием площадки потерпевший получил комплекс повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы, которые в своей совокупности по признаку опасности для жизни, расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Поэтому Шаранович К.В. должен нести ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Доводы подсудимого об отсутствии у него умысла на причинение Пантюхину Е.В. тяжкого вреда здоровью суд признает несостоятельными и расценивает их как стремление подсудимого смягчить свою ответственность за содеянное.

Вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в их совокупности – достаточными для установления виновности Шаранович К.В. в умышленном причинении 30.10.2020г. тяжкого вреда здоровью Пантюхина Е.В., опасного для жизни последнего и повлекшего за собой психическое расстройство потерпевшего.

Обстоятельства умышленного нападения 31.01.2021г. Шаранович К.В. в целях хищения чужого имущества, с угрозой применяя насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, установлены исследованными судом показаниями подсудимого Шаранович К.В., который в судебном заседании указал о полном признании вины в содеянном, в ходе предварительного следствия дал последовательные показания о времени, месте, способе, используемых орудиях и средствах, обстоятельствах преступления, совершенного в ювелирном магазине ИП Момот Д.Н. по адресу пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 15. Оснований для самооговора судом не установлено.

Показания Шаранович К.В., полученные в ходе следствия, и дополненные им в ходе судебного заседания, суд считает соответствующими действительности по общим обстоятельствам рассматриваемых событий: времени и месте, способе, угрозы применения насилия в отношении потерпевшей Сосновской Е.А., использование предметов в качестве оружия.

Оценивая признательные показания подсудимого Шаранович К.В., данные им в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемого, суд признает их правдивыми и принимает их за основу, поскольку они объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, соответствуют им и не вызывают у суда сомнений в их достоверности.

Так, Шаранович К.В., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия пояснил, что ввиду наличия материальных трудностей решил напасть на ювелирный магазин «Золотая мозаика». Готовился к совершению преступления. 31.01.2021 в вечернее время приехал в п.Пластун. Доехав до перекрестка улиц Матросова и Кирова, переоделся, одел на голову маску с прорезью для глаз, взял пистолет, гранату, молоток, рюкзак, рацию, направился в магазин «Золотая мозаика». Зайдя в магазин, подошел к продавцу, направив на неё пистолет и сказал, чтобы она «не дергалась, иначе я ее завалю». Далее сказал продавцу, чтобы она отдала все деньги из кассы. Ударил рукояткой пистолета по голове продавца, чтобы она поверила, что он не шутит, и не оказывала сопротивление. Знал, что в магазине имеются видеокамеры. Сказал продавцу, что если она нажмет тревожную кнопку и сообщит о нападении охране, он взорвет гранату, и показал ей, гранату, находящуюся у него в кармане куртки. Разбил молотком витрины и похитил ювелирные украшения, которые сложил себе в рюкзак. После чего скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Похитил ювелирные украшения и денежные средства.

Следует отметить, что допросы Шаранович К.В. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого проводились в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса, в присутствии защитника, с разъяснением прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ. Он предупреждался о том, что при согласии давать показания, данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Правильность своих показаний Шаранович К.В. заверял личными подписями, заявлений о неэффективности защиты, плохом самочувствии, о неверном изложении в протоколе его показаний, оказании на него давления, в ходе допроса не делал.

Показания подсудимого Шаранович К.В., данные в ходе предварительного следствия и дополненные в судебном заседании, суд признает достоверными и кладет в основу приговора, поскольку они подробны, последовательны, объективно подтверждаются показаниями потерпевших, их представителей, свидетелей и исследованными письменными материалами дела.

В судебном заседании подсудимый Шаранович К.В. указал о полном признании вины, вместе с тем, исходя из позиции Шаранович К.В., изложенной в судебном заседании, следует, что он не согласен с объемом и стоимостью похищенного имущества, что суд расценивает как частичное признание подсудимым своей вины.

Потерпевшая Сосновская Е.А. в ходе допроса в предварительном следствии подробно, последовательно сообщала о противоправных действиях Шаранович К.В., который с пистолетом в руке зашел в ювелирный магазин «Золотая мозаика», где она работала, ударил её данным пистолетом по голове, похитил деньги из кассы, угрожая применением насилия, демонстрируя пистолет и предмет по типу граната, разбив молотком стеклянные витрины, похитил ювелирные украшения, принадлежащие ИП Момот Д.Н., которые упаковал в рюкзак, после чего скрылся.

Фактические обстоятельства нападение в целях хищения имущества ИП Момот Д.В. – денежных средств и ювелирных украшений из магазина «Золотая мозаика» по адресу пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 15, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, суд устанавливает на основе показаний потерпевшего Момот Д.Н., представителя Остюкова А.В., потерпевшей Сосновской Е.А., свидетелей Бабаевской Ю.В., Деева Е.Н., Глагольева К.В., Ваганян О.Р., Румянцевой И.А., Абрамовой Е.С, Файдевич Т.С., Беспалой В.В., Смирновой Н.А., Литвинцевой Л.Н., Абрамова А.В., Светловой А.Д., Телоян М.Г. обсуждая которые, суд кладет в основу их показания, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании после разъяснения процессуальных прав и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Нарушений требований уголовно – процессуального закона при допросе потерпевших и свидетелей не установлено.

Из протоколов допросов свидетелей Бабаевской Ю.В., Деева Е.Н., Ваганян О.Р., Файдевич Т.С., Беспалой В.В., Литвинцевой Л.Н., Светловой А.Д., и потерпевших Момот Д.В., Остюкова А.В., Сосновской Е.А. следует, что правильность изложенных в них показаний они подтвердили своими подписями, замечаний не вносили, что означает, что показания в протоколы внесены правильно, и они с ними согласны. Свидетели Бабаевская Ю.В., Деев Е.Н. подтвердили указанные показания, названные ими причины возникновения противоречий – давность событий, суд находит убедительными.

Обстоятельств, умаляющих значение показаний потерпевших, их представителей и свидетелей, взятых судом за основу, оснований сомневаться в их достоверности, у суда не имеется, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, противоречий не имеют, по юридически значимым обстоятельствам для дела полностью согласуются между собой и с другими исследованными судом и вышеприведенными в настоящем приговоре доказательствами. Обстоятельств, в силу которых потерпевшие и свидетели могли бы быть заинтересованы в исходе настоящего уголовного дела либо оговаривать подсудимого, судом установлено не было.

Анализ показаний свидетеля Казанцева А.С., данных 12.02.2021 в ходе предварительного следствия о фактических обстоятельств предварительных разговоров и встречи с Шаранович К., встречи подсудимого Шаранович К.В. и его подруги Бабаевская Ю. В. 31.01.2021 на перевале Китовое ребро, их доставлении в п.Пластун, разговорах между ними, передачи предметов и средств совершения преступления, наблюдения в подготовки Шаранович К. к совершению преступления, ожидание сообщения от Шаранович К.В. после совершения преступления, поездка на кладбище, где Шаранович оставил свой рюкзак, содержание разговоров между ними, свидетельствует о том, что именно Шаранович К.В. совершил нападения на ювелирный магазин «Золотая мозаика» п.Пластун, откуда похитил ювелирные изделия. Данные показания объективно согласуется с показаниями потерпевших, представителей и свидетелей по делу.

Показания свидетеля Казанцева А.С. в судебном заседании, опровергаются исследованным протоколом его допроса (т. 2 л.д. 142-146), согласно которому с протоколом своего допроса Казанцев А.С. был ознакомлен путем личного прочтения, после чего заверил правильность своих показаний собственными подписями, замечаний не вносил.

Неподтверждение свидетелем Казанцевым А.С. показаний, данных им в ходе следствия 12.02.2021, в указанной части, суд связывает с нежеланием свидетеля иметь какое-либо отношение к противоправным действиям подсудимого Шаранович К.В., связанных с хищением ювелирных изделий, при оказании им в тот день помощи Шаранович К.В. по его перевозке. При этом вопросы о наличии в действиях свидетеля Казанцева А.С. признаков уголовно-наказуемого деяния, выходят за пределы предъявленного подсудимым обвинения и судом не обсуждаются.

При этом суд в основу приговора кладет показания свидетеля Казанцева А.С., данные им 12.02.2021г. в ходе предварительного следствия, поскольку они наиболее точны, согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, кроме того даны им через непродолжительный промежуток времени после произошедших событий.

Судом установлено, что 31 января 2021 года Шаранович К.В. имея при себе молоток, пистолет и предмет по типу гранаты прибыл в магазин «Золотая мозаика», где напал на продавца Сосновскую Е.А., нанеся ей удар по голове рукоятью пистолета, а так же угрожая применением насилия опасного для жизни или здоровья, демонстрируя пистолет и предмет по типу гранаты подавил волю Сосновской Е.А. к сопротивлению, после чего похитил, принадлежавшие Момот Д.Н., денежные средства в сумме 30 100 рублей, а так же ювелирные изделия в количестве 354 наименования товара на общую сумму 3 111 466 рублей 87 копеек.

Подсудимый Шаранович К.В., прибыв в магазин «Золотая мозаика» перед его закрытием, нанеся потерпевшей Сосновской Е.А. удар по голове рукоятью пистолета, и угрожая ей применением насилия, демонстрируя пистолет и предмет по типу гранаты для подавления её воли к сопротивлению, действовал исключительно из корыстных побуждений, чтобы беспрепятственно завладеть денежными средствами и ювелирными украшениями, находящихся в магазине.

Учитывая окружающую обстановку: появление Шаранович К.В. в магазине «Золотая мозаика» перед его закрытием, его поведение, нанесение рукоятью пистолета удара по голове Сосновской Е.А., от которого она испытала физическую боль, демонстрация пистолета и предмета по типу граната, характер высказанных угроз, субъективное восприятие этих действий нападавшего потерпевшая, которая опасаясь за свою жизнь, незамедлительно выполнила требования незнакомого ей Шаранович К.В. открыла кассу, открыла дверцу сейфа, помогала складывать ювелирные изделия в сейф, суд приходит к выводу, что хищение имущества ИП Момот Д.Н. осуществлено подсудимым Шаранович К.В., с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, которую потерпевшая воспринимала реально.

Как следует из разъяснения п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", под насилием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Из показаний потерпевшей Сосновской Е.А., данных в ходе предварительного следствия и изложенных в протоколе допроса потерпевшей от 01.02.2021 года (т. 2 л.д. 4-10), исследованном в судебном заседании, в части описания действий Шаранович К.В. с пистолетом и предметом по типу граната следует, что Шаранович К.В., держа в руке пистолет, зашёл в магазин и сказал «Не дергайся, это налет», ударил её данным пистолетом по голове, требуя открыть кассу, отчего она почувствовала боль. Взяв деньги, Шаранович К.В. направил на неё пистолет и сказал: «открывай витрины». Потерпевшая открыла витрины. В последующем, мужчина вытащил с кармана предмет, похожий на гранату и сказал: «Если сейчас меня мусора возьмут, мы все взлетим». Данный предмет был округлой формы, зеленого цвета. Показав ей данную гранату, мужчина опять убрал её в карман. О том, что это граната, она предположила исходя из внешнего вида данного предмета, а также слов данною мужчины. Так как в реальной жизни она никогда гранату не видела. После этого данный мужчина, держа в руке пистолет, вынул с его рукоятки обойму, и показал обойму ей, при этом он сказал: «Видишь, патроны есть». Она обратила внимание на то, что патроны были желтого цвета, металлические, как она заметила.

В ходе рассмотрения дела не установлено причинение какого-либо вреда здоровью Сосновской Е.А. в результате указанных действий подсудимого. Таким образом, квалифицирующий признак «применено насилие, опасное для жизни или здоровья» не нашел своего подтверждения в судебном заседании, в связи с чем подлежит исключению.

Шаранович К.В. при нападении использовал в качестве оружия неустановленные предметы: пистолет и предмет по типу граната, которые были восприняты Сосновской Е.А. как оружие, и угрозу их применения, она воспринимала как реальную опасность для своей жизни.

С учетом действий Шаранович К.В., а также отсутствия посторонних лиц, способных прекратить его преступные действия, характера его действий, предметов, которыми он угрожал потерпевшей, совершение конкретных демонстрационных действий, свидетельствовавших о возможности реализовать словесные угрозы, у потерпевшей, которая отчетливо видела данные предметы, принимая их за пистолет и гранату, имелись основания реально воспринимать высказанные угрозы применения насилия, опасного для жизни, бояться их осуществления.

Согласно абзацу 3 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья.

При таких обстоятельствах суд признает в действиях Шаранович К.В. квалифицирующий признак - применение предметов, используемых в качестве оружия - доказанным.

Вместе с тем, сам предмет, которым Шаранович К.В. угрожал потерпевшей, в ходе предварительного следствия обнаружен и изъят не был, его технические характеристики не исследованы, соответствующая экспертиза не проводилась, в связи с чем, не установлено, являлся ли этот пистолет, действительно оружием, способным производить выстрелы, представлял ли он реальную опасность для жизни и здоровья, либо являлся заведомо негодным или незаряженным оружием либо предметом, имитирующим его.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 23 Постановления от 27 декабря 2002 года N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", при квалификации действий виновного по части второй статьи 162 УК РФ судам следует с учетом положений Федерального закона от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" и на основании заключения эксперта устанавливать, является ли примененный при нападении предмет оружием.

В связи с чем, квалифицирующий признак «с применением оружия» подлежит исключению с объема предъявленного Шаранович К.В. обвинения.

Причинение потерпевшему Момот Д.Н. ущерба на общую сумму 3 141 566 рублей 87 копеек, который в силу п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером, подтверждается представленными письменными материалами дела: актом инвентаризации наличных денежных средств ИП Момот Д.Н., п.Пластун ул.Лермонтова, 15, находящихся по состоянию на 01 февраля 2021 года, согласно которому выявлена недостача на сумму 30 184 рубля 78 копеек; сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей № ЗМ-00000117 от 01.02.2021 ИП Момот Д.Н., согласно которой, по состоянию на 01.02.2021г. в результате проведенной ревизии установили количество и стоимость похищенного (недостачи): 365 наименований похищенного имущества на общую сумму 3 172 287, 8 рублей; сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей № ЗМ-00000118 от 10.02.2021, согласно которой часть имущества, 11 наименований на общую сумму 60 820,88 рублей, указанных как похищенных (недостачи) в ревизионной проверке от 01.02.2021, в дальнейшем были обнаружены.

Из указанных письменных материалов дела, а также показаний потерпевшего Момот Д.Н., представителя Остюкова А.В., усматривается, что органом следствия верно определен размер ущерба, причиненного потерпевшему. Оснований сомневаться в достоверности количества и стоимости похищенного имущества, принадлежащего Момот Д.Н., у суда не имеется, в связи с чем, доводы подсудимого о неверном определении количества и стоимости похищенных ювелирных украшений, являются несостоятельными.

Вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в их совокупности – достаточными для установления виновности Шаранович К.В. в совершении 31.01.2021г. разбойного нападения, и не находит оснований для оправдания Шаранович К.В. по предъявленному обвинению.

Письменные доказательства: протоколы следственных действий, иные документы, а также вещественные доказательства – получены и оформлены в установленном законом порядке. Оснований для признания какого – либо из этих доказательств недопустимыми, оснований не имеется.

Совокупность исследованных доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласующихся между собой и признанных судом относимыми, достоверными и допустимыми, достаточно для выводов о том, что фактические обстоятельства совершенных Шаранович К.В. деяний установлены и его вина доказана.

С учетом установленных обстоятельств, действия Шаранович К.В. суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному 30.10.2020г., по ч. 1 ст. 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и повлекшего за собой психическое расстройство;

- по преступлению, совершенному 31.01.2021г., по «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере.

Оснований для переквалификации действий подсудимого либо его оправдания по предъявленному обвинению не имеется.

С учетом исследованных материалов дела, касающихся личности Шаранович К.В., а также его поведения в судебном заседании, не вызывающим сомнение в надлежащем состоянии его психического здоровья, позволяющим реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, где он активно участвовал в исследовании доказательств по делу, возражал против неблагоприятных для себя факторов, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, поэтому суд, руководствуясь положениями ст. 300 УПК РФ, признает подсудимого Шаранович К.В. вменяемым, и в соответствии со ст.19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

Согласно заключению комиссии экспертов № 1729 от 19 ноября 2021 года Шаранович К.В. страдает эмоционально-неустойчивым расстройством личности по импульсивному типу, компенсированное состояние. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деяниям. По своему психическому состоянию в настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, способен ко времени производства по делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию процессуальных прав и обязанностей, осуществлять права на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера Шаранович К.В, не нуждается. Психическое расстройство не связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. По своему психическому состоянию Шаранович К.В. способен воспринимать обстоятельства, имеющие значение по уголовному делу и давать о них показания.

В ходе судебного заседания исследовалась личность подсудимого Шаранович К.В., который, согласно характеристики начальника ПП № 14 МО МВД по месту жительства в п.Пластун характеризуется посредственно, холост, детей не имеет, не работает, по характеру дерзок, хваслив, склонен к совершению преступлений, ранее судим (том 6 л.д. 10).

Шаранович К.В. регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации не имеет.

Подсудимый холост, несовершеннолетних детей не имеет. На учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, не имеет (том 6 л.д. 14, 16, 18). На воинском учете в военном комиссариате не состоит (том 6 л.д. 23).

Родители подсудимого: Шаранович О.Н. и Шаранович В.В. в судебном заседании охарактеризовали своего сына Шаранович К.В. с положительной стороны.

Шаранович К.В. был осужден 12.07.2017 года Первореченским районным судом города Владивостока Приморского края по ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.2 ст.161, п.п. «а,в,г» ч.2 ст.161 УК РФ, на основании ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком в 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года. Постановлением Тернейского районного суда от 04.12.2017г. испытательный срок по приговору от 12.07.2017г. Шаранович К.В. продлен на 1 месяц. 16.01.2020г. постановлением Первореченского районного суда г.Владивостока испытательный срок по приговору от 12.07.2017г. продлен на 1 месяц.

Шаранович К.В. вину в причинении Пантюхину Е.В. тяжкого вреда здоровью признал частично, в совершении разбоя в полном объеме, раскаялся в содеянном. В ходе производства предварительного следствия давал признательные показания, указывал место, способ совершения преступления, его показания были проверены на месте, чем содействовал проведению предварительного расследования и способствовал соответствующей юридической оценке деяний подсудимого.

Подсудимый Шаранович К.В. сообщил о совершенном им преступлении, связанном с нападением в целях хищения чужого имущества, явкой с повинной от 15.02.2021г. (л.д. 5 том 120-121).

В ходе предварительного следствия Момот Д.Н. частично возвращены ювелирные изделия: колье и цепь. Колье из золота, весом 11,57 гр., размер 50, стоимостью 20924 руб. 08 коп., браслет из золота весом 5,33 гр., размером 19, стоимостью 16 487 руб., 73 коп. Всего на общую сумму 37 411 руб., 81 коп.

О наличии тяжелых, хронических заболеваний, подтверждённых соответствующими документами, об иных характеризующих данных о своей личности, а также о наличии лиц, находящихся исключительно на его иждивении, Шаранович К.В. суду не сообщил.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому Шаранович К.В. по каждому из совершенных преступлений, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ относит – активное способствование расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого.

Кроме того, к обстоятельствам смягчающим наказание Шаранович К.В. по преступлению, совершенному в отношении Пантюхина Е.В., суд относит: противоправное поведение потерпевшего, ставшее поводом к совершению преступления; оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления; а также по преступлению, совершенному в отношении ИП Момот, Сосновской Е.А., - явку с повинной, частичное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Подсудимый Шаранович К.В. совершил умышленные преступления,

предусмотренные ч.1 ст.111, п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесены к тяжкому и особо тяжкому, преступлениям соответственно.

С учетом данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств преступлений, оснований для изменения их категории в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельств смягчающих и отягчающих уголовное наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Учитывая характер и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, данные о личности виновного, а также необходимость влияния назначенных наказаний на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, в целях ограждения общества от преступных посягательств и во исполнение принципа справедливости, а также то, что Шаранович К.В. в период условного осуждения по приговору от 12.07.2017г. совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, суд считает, что подсудимый надлежащих выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, что характеризует его как лицо, пренебрегающее общепринятыми правилами поведения, на которое предыдущее наказание не оказало воспитательного воздействия. В связи с этим суд приходит к выводу, что исправление Шаранович К.В. возможно лишь в условиях изоляции от общества и полагает необходимым назначить подсудимому за каждое совершенное им преступление наказание в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, что будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенных Шаранович К.В. преступлений, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для назначения подсудимому альтернативной лишению свободы меры наказания либо для применения к нему условного осуждения, и оснований для применения ст.53.1 либо ст.73 УК РФ, не усматривает.

Оснований для освобождения подсудимого от отбывания наказания, прекращения уголовного дела, исключительных обстоятельств, в силу которых к подсудимому возможно применение ст.64 УК РФ, - судом не установлено.

В связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание Шаранович К.В., предусмотренных п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, размер наказания подсудимому за каждое преступление определяется с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, его имущественного положения, судом не усматривается оснований для назначения ему по ч.4 ст.162 УК РФ дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, отсутствуют основания для применения положений ст.64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или с освобождением от его отбывания, прекращения уголовного дела, исключительных обстоятельств, судом не установлено.

Поскольку Шаранович К.В. осуждается за совершение совокупности преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких, то в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ суд назначает ему наказание путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.

Поскольку у суда имеются безусловные основания, предусмотренные ч.5 ст.74 УК РФ, для отмены условного осуждения, назначенного Шаранович К.В. приговором Первореченского районного суда г.Владивостока от 12.07.2017г., в связи с совершением им умышленных тяжкого и особо тяжкого преступлений в период испытательного срока по вышеуказанному приговору, суд полагает необходимым отменить подсудимому условное осуждение по указанному приговору от 12.07.2017г., и назначить Шаранович К.В. наказание, связанное с реальным лишением свободы, по правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров.

Медицинских противопоказаний для отбывания подсудимым наказания в условиях исправительной колонии не имеется.

Отбывание наказания Шаранович К.В. назначается в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима, поскольку Шаранович К.В. совершено преступление, относящегося к категории особо тяжких преступлений.

Оснований для изменения до вступления приговора в законную силу избранной в отношении Шаранович К.В. меры пресечения в виде заключения под стражу суд не усматривает, при этом учитывает тяжесть и характер преступлений, в совершении которых подсудимый признан виновным и осуждается к лишению свободы, необходимость обеспечения исполнения приговора, а также принимает во внимание, что обстоятельства, послужившие причиной для избрания данной меры пресечения, существенно не изменились и не отпали.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Рассматривая гражданский иск представителя потерпевшего Момот Д.Н., суд приходит к следующему.

Представителем потерпевшего Остюковым А.В., действующим на основании доверенности, заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 3 104 155 рублей 06 коп.

Размер причиненного материального ущерба подтвержден: актом инвентаризации наличных денежных средств ИП Момот Д.Н., п.Пластун ул.Лермонтова, 15, находящихся по состоянию на 01 февраля 2021 года, согласно которому выявлена недостача на сумму 30 184 рубля 78 копеек; сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей № ЗМ-00000117 от 01.02.2021 ИП Момот Д.Н., согласно которой, по состоянию на 01.02.2021г. в результате проведенной ревизии установили количество и стоимость похищенного (недостачи): 365 наименований похищенного имущества на общую сумму 3 172 287, 8 рублей; сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей № ЗМ-00000118 от 10.02.2021, согласно которой часть имущества, 11 наименований на общую сумму 60 820,88 рублей, указанных как похищенных (недостачи) в ревизионной проверке от 01.02.2021, в дальнейшем были обнаружены. В ходе предварительного следствия Момот Д.Н. частично возвращены ювелирные изделия на общую сумму 37 411 руб., 81 коп.

Государственный обвинитель гражданский иск поддержал.

В силу ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования представителя потерпевшего Остюкова А.В. в части возмещения материального ущерба, заявленные в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в сумме 3 104 155 рублей 06 коп., подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

В ходе судебного заседания защиту подсудимого осуществлял защитник по назначению суда, и в соответствии со ст.131 УПК РФ затраченные на оплату его труда суммы относятся к процессуальным издержкам.

В соответствии со ст.132 УПК РФ, указанные процессуальные издержки возмещены за счет средств федерального бюджета, однако, с учетом возможности получения подсудимым дохода и отсутствия законных оснований для освобождения его от их уплаты, подлежат взысканию с Шаранович К.В. в части оплаты труда защитника-адвоката в судебном заседании – в сумме 52496 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297-299, 304, 307-309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Шаранович К. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111, п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст.111 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 года;

по п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ в виде лишения свободы сроком 8 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Шаранович К. В. наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет.

На основании ч.5 ст.74 УК РФ Шаранович К. В. условное осуждение по приговору Первореченского районного суда г.Владивосток от 12.07.2017г. отменить.

В соответствии со ст. 70 УК РФ, к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Первореченского районного суда г.Владивосток от 12.07.2017г., и окончательно назначить Шаранович К. В. в виде лишения свободы сроком в 10 (десять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Шаранович К. В. в виде содержание под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, содержать осужденного в ФКУ СИЗО - 3 ГУФСИН России по Приморскому краю до момента отправления к месту отбытия наказания.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Шаранович К.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Шаранович К.В. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей в период с 12 февраля 2021г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строго режима, с учетом положений ч. 3.1 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего Остюкова А.В. удовлетворить.

Взыскать с Шаранович К. В. в пользу Момот Д. Н. материальный ущерб в размере 3 104 155 (три миллиона сто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 06 коп.

Взыскать с Шаранович К. В. в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, в размере 52496 рублей.

Вещественные доказательства по делу: молоток, осколок стекла (фрагмент), кроссовок, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств МО МВД России «Дальнегорский» – уничтожить по вступлении приговора в законную силу;

две радиостанции – возвратить по принадлежности;

CD-R диск с видеозаписью, документы поступившие от ПАО «МТС» и ПАО «Вымпел коммуникации», 4 диска с видеофайлами, 4 диска с аудиофайлами – хранить при уголовном деле;

две серьги, колье, цепь (браслет), телефон марки Honor 10i, автомобиль марки «Honda Insight» государственный регистрационный знак Р 972 АХ 125, переданные на ответственное хранение Момот Д.Н. и Казанцеву А.С.,- считать возвращенными по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Тернейский районный суд, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом вышестоящей инстанции, вправе пригласить защитника, поручить осуществление своей защиты в суде вышестоящей инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья О.В. Бенерович

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».